Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal

Distribuição por prevenção à ADC n. 93

PARTIDO PODEMOS, pessoa jurídica de direito privado, partido político com representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 01.248.632/0001-69, situado em SHIS, QL 17, Conjunto 03, Casa 25, Lago Sul/DF, CEP: 71.645-030 (Doc. 1) e PARTIDO SOLIDARIEDADE, pessoa jurídica de direito privado, partido político com representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 23.952.473/0001-94, situado em SHIS, QL 26 Conjunto 1, Lote 19, Lago Sul/DF, CEP: 71665-115 (Doc. 2), por seus advogados regularmente constituídos mediante instrumentos específicos (Doc. 3), vêm, respeitosamente, com fundamento no art. 102, § 1º, e no art. 103, inciso VIII, ambos da Constituição Federal e nos preceitos da Lei n. 9.882/1999, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
com pedido de medida cautelar

tendo por preceitos vulnerados o art. 5º, inciso II (princípio da liberdade e autonomia da vontade), o art. 5º, inciso VI (liberdade religiosa e exercício das diversas crenças), o art. 5º, inciso VIII (vedação a qualquer discriminação baseada em convicções religiosas), e o art. 150, inciso VI, alínea *b* (imunidade tributária das entidades religiosas), todos da Constituição Federal de 1988, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos.

I. DO OBJETO DA ADPF. ATOS DO PODER PÚBLICO QUE RESTRINGEM A LIBERDADE E A IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS.

1. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental ("ADPF") tem por objetivo remediar a lesão - bem como evitar novas lesões - aos preceitos fundamentais da liberdade religiosa e da imunidade tributária conferida às entidades religiosas, perpetradas por reiterados atos do Poder Público, notadamente

do fisco federal, que restringem a liberdade e a imunidade das referidas entidades, sobretudo a partir da imposição de condicionantes não previstas legal e constitucionalmente para o exercício da referida imunidade.

2. As limitações e exigências em questão, para além de representarem lesão direta aos preceitos fundamentais indicados, também podem causar, por uma perspectiva pragmática, verdadeira inviabilização das atividades de diversas entidades religiosas, que dependem da contribuição de seus fiéis para se manter – devendo-se observar, desde já, que se está a falar de entidades religiosas com as mais diversas denominações, tamanhos e receitas.

3. Os atos do Poder Público em questão, que implicam ameaça e violação aos preceitos fundamentais, obedecem à regra do art. 1° da Lei n. 9.882/99, tendo em vista que todos os atos emanados do Poder Público, incluídos os de natureza normativa, administrativa ou judicial, podem ser objeto de ADPF. Na presente hipótese, compõem o conjunto de atos atacados na presente ADPF, especialmente, atos infralegais emanados pela Receita Federal e Fazenda Nacional, que serão pormenorizadamente descritos na tabela constante do capítulo VII da presente peça, assim elencados:

1. Art. 178, *caput* e parágrafo único, do Decreto n. 9.580/2018 (RIR 2018)
2. Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n. 4/2013
3. Solução de Divergência COSIT n. 39/2013
4. Solução de Divergência COSIT n. 16/2014
5. Solução de Consulta DISIT/SRRF 06 n. 6009/2016
6. Solução de Consulta COSIT n. 254/2017
7. Solução de Consulta COSIT n. 140/2018
8. Solução de Consulta COSIT n. 261/2018
9. Solução de Consulta Interna COSIT nº 6/2019
10. Solução de Consulta COSIT n. 104/2019
11. Parecer SEI n. 3620/2020/ME
12. Ato Declaratório Executivo RFB n. 01/2024

4. Referidos atos compõem o bloco normativo passível de controle pela via da ADPF, porquanto criam regras restritivas (notadamente exigências documentais e condicionantes diversas) que embasam extenso universo de decisões administrativas que resultam na inconstitucional autuação das entidades religiosas.

5. Portanto, o presente pleito volta-se à devida concretização da liberdade religiosa e da imunidade constitucional em questão, pugnando-se por medida que impeça, já em sede liminar, que o fisco federal prossiga na prática inconstitucional de realizar autuações, instaurar processos administrativos-fiscais e efetuar cobranças indevidas de lançamentos sobre as mais diversas transações imunes, pautado especialmente em normas infralegais (inaptas a condicionar imunidades, conforme o consolidado entendimento desse E. STF), em arbitrária restrição da proteção constitucional, tudo conforme detalhadamente demonstrado nas seções seguintes.

II. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À ADC 93.

6. Em 19.11.2024, os partidos PODEMOS e SOLIDARIEDADE ajuizaram, perante esse E. STF, a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 93 ("ADC 93"), com o fim de ver declarada a constitucionalidade do art. 4º, "*caput*" e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 (com as redações provenientes da Lei n. 14.057/2020) e do art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991 (com as redações das Leis n. 10.170/2000, n. 13.137/2015 e n. 14.057/2020), no que tange à impossibilidade de as entidades religiosas figurarem como contribuintes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), bem como a não-incidência de Contribuição Previdenciária Patronal ("CPP") sobre os valores pagos aos indivíduos que nela atuam a título de prebendas ou para financiamento de sua formação religiosa.

7. A ação foi distribuída livremente, mediante sorteio, à relatoria do eminente Min. Dias Toffoli, que, recebendo a ação e considerando a relevância do tema, determinou a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, com a solicitação das informações da parte requerida, tendo concedido vista sucessiva ao Advogado-Geral da União ("AGU") e à Procuradoria-Geral da República ("PGR").

8. Nos dias 06.12.2024 e 10.12.2024, aportaram informações a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em defesa da constitucionalidade das normas objeto da ação.

9. Em seguida, em 10.02.2025, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pela parcial procedência do pedido. Suscita o curador da constitucionalidade da lei a observância dos requisitos delineados no Parecer SEI n. 3620/2020/ME da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (que compõe o bloco normativo impugnado nesta ADPF), acerca da comprovação do critério utilizado para o pagamento diferenciado aos ministros religiosos como condicionante ao usufruto da não-incidência (leia-se, imunidade) da contribuição previdenciária patronal.

10. As referidas legislações federais (Lei n. 8.212/1991, com as alterações posteriores - art. 22, §§ 13, 14 e 16 e Lei n. 7.689/1988 - art. 4º, "*caput*" e parágrafo único) – sobre as quais a AGU sugere interpretação conforme à Constituição – dispõem sobre a extensão da imunidade tributária conferida às entidades religiosas, notadamente com relação às normas de incidência da CSLL e da CPP, veiculando, justamente, a constitucionalidade da legislação ordinária que resguarda os fatos jurídico-econômicos de interpretações arbitrárias, a fim de evitar o inconstitucional afastamento da imunidade.

11. Cuida-se, portanto, de debate acerca do alcance da imunidade tributária (art. 150, inciso VI, alínea b, § 4° c/c art. 195, inciso I e § 7º, ambos da CF/88) das instituições religiosas como um todo, e da efetivação dos princípios constitucionais inscritos no preâmbulo e no art. 5º da CF/88, que visam a garantir a liberdade religiosa (inciso VI) e a proteger o exercício das diversas crenças (inciso VIII).

12. Os mesmos parâmetros de controle, por sua vez, são suscitados na presente ADPF, com vistas a combater os diversos atos infralegais – conforme lista descrita no capítulo anterior - que ora limitam a extensão da imunidade tributária das entidades religiosas, ora criam condicionantes ao seu usufruto que não são previstas em lei (complementar ou ordinária), tampouco no texto constitucional.

13. Na prática, com base unicamente em tais normativos, são realizadas pela Receita Federal do Brasil ("RFB") reiteradas autuações em face das mais diversas instituições religiosas – inclusive referentes às hipóteses de CSLL e CPP objeto da ADC 93, porquanto as interpretações fazendárias por vezes, como demonstrado naquela ação, vão de encontro à própria legislação de regência (cuja constitucionalidade se quer ver declarada naquele caso).

14. De outra feita, a presente ADPF tem por objeto - de modo similar - a defesa da imunidade tributária das entidades religiosas, a partir da violação dos mesmos preceitos fundamentais indicados na referida ADC. Presentemente, porém, volta-se as partes arguentes à extirpação das condicionantes infralegais como um todo, relativas à universalidade dos tributos federais.

15. Em outros termos, embora consista em remédio diverso e com escopo mais amplo, a presente ADPF busca demonstrar que a operabilidade dos sobreditos atos normativos infralegais do fisco federal – que também compõem o objeto da ADC n. 93, posto que formam a controvérsia que a justifica – figuram como lesões e

ameaças frontais aos preceitos fundamentais da liberdade religiosa e da imunidade tributária conferida às entidades religiosas, os quais são amparados pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 7.689/1988 (que são o exato objeto da referida ADC).

16. Observada tal contextualização, deve-se notar que, de acordo com o art. 69 do Regimento Interno desse e. STF ("RISTF"), a "*distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência*".

17. O art. 77-b do RISTF, por sua vez, dispõe que, na "*ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade* ***e na arguição de descumprimento de preceito fundamental,*** *aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja* ***coincidência total ou parcial de objetos***".

18. Assim, depreende-se que, no controle concentrado de constitucionalidade, importa menos a causa de pedir e mais o objeto de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade contido o pedido (tendo em mente o caput do art. 55 do CPC/15, que define conexão[1]). Já em relação à caracterização da continência, é irrelevante (e impraticável) a identidade de partes, mas essencial a identidade, ainda que parcial, do ato do poder público que será objeto do controle de constitucionalidade (*caput* do art. 56 do CPC/15[2]).

19. Como se vê, o objeto desta ADPF (continente) guarda relação de conexão com o objeto da ADC 93 (contida), o que justifica sua distribuição por prevenção ao eminente Min. Dias Toffoli, conforme prevê o art. 69 do RISTF.

20. Não bastasse, o §3° do art. 55 do CPC/15 veicula razão suficiente para que esse E. Tribunal decida pela prevenção *in casu*, uma vez que se está diante de situação de ***"risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles"***.

21. Por essa razão, em atenção aos arts. 55 e 56 do CPC/15 e aos arts. 69 e 77-b do RISTF, os Arguentes pugnam pela distribuição desta ADPF ao eminente Min. Dias Toffoli, por dependência à ADC 93.

[1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
[2] Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

III. DO CABIMENTO DA ADPF. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS RELATIVOS À LIBERDADE RELIGIOSA. IMPOSIÇÃO ARBITRÁRIA DE CONDICIONANTES QUE ESVAZIAM A IMUNIDADE CONSTITUCIONAL.

22. Antes de adentrar ao mérito da presente arguição, faz-se necessário demonstrar seu cabimento, considerado o seu objetivo central voltado a evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais, nos termos do art. 1º, *caput*, da Lei n. 9.882/1999.

23. A lesão em questão é sistemática e pode ser evidenciada a partir da análise do bloco normativo infraconstitucional que embasa as diversas autuações das entidades religiosas imunes, das quais estão sendo exigidos diversos tributos em razão do suposto não-atendimento a condicionantes não previstas na Constituição Federal ou na legislação complementar. De acordo com a Lei Fundamental, exige-se reserva de lei com quórum especial para estabelecer, validamente, requisitos à concessão de imunidades (art. 146, inciso II, CF/88) – conforme já repetidamente proclamado por esse E. Supremo Tribunal Federal, como será abordado em detalhes no capítulo VII desta arguição.

24. Ao se requerer que as entidades religiosas apresentem documentos diversos com vistas a usufruir da imunidade a cada exercício tributário, bem como explanações sobre regramentos internos e múltiplas demonstrações acerca dos supostos *fatos geradores* tributários, exige-se, na prática, a produção de verdadeira prova negativa de desvio de finalidade, o que vai de encontro com a própria liberdade religiosa e o seu respectivo exercício de crença, alçados ao *status* de garantias fundamentais pelo art. 5º, incisos VI, VII e VIII, da CF/88.

25. Ainda, as referidas imposições nem sempre guardam um padrão objetivo ou mesmo derivam de normativos anteriores ao período ao qual as exigências se referem, de modo a usurpar o próprio âmbito de proteção da norma imunizante (art. 150, VI, alínea *b*, da CF/88), ao tratá-la como se benefício fiscal fosse (ou seja, como uma dispensa. A prática inconstitucional materializada nos atos atacados malfere o verdadeiro significado de imunidade como zona de delimitação negativa de competência. A zona de oclusão determinada pela norma imunizante não se traduz em território discricionário, marcado por suposta faculdade de exercício, mas como uma autêntica ablação do poder de tributar.

26. Diante dessa arbitrária e imprevisível exigência de documentos comprobatórios por parte dos órgãos fiscais, ocasiona-se um cenário de completa

insegurança jurídica, uma vez que as entidades religiosas sequer poderiam antever quais comprovações viriam a lhes ser exigidas – nem mesmo teriam como produzir determinadas documentações com relação a atos e situações pretéritos (como, a título exemplificativo, exigências de que parâmetros para diferenciação dos valores de prebendas – que são os valores voltados à subsistência dos que exercem suas vocações religiosas – estivessem previamente especificados em estatuto social[3]).

27. Enunciadas, resumidamente, as lesões e ameaças a preceitos fundamentais combatidas pela presente ação, importa, ainda, discorrer acerca dos requisitos legais e jurisprudenciais para o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

28. Conforme registrado, em sede doutrinária, pelo eminente Ministro Gilmar Mendes e pelo ilustre Procurador-Geral da República Paulo Gonet Branco, "*a arguição de descumprimento vem completar o sistema de controle de constitucionalidade de perfil relativamente concentrado no STF, uma vez que as questões até então não apreciadas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória de constitucionalidade) poderão ser objeto de exame no âmbito do novo procedimento*"[4].

29. Esse *locus* de subsidiariedade da ADPF coaduna-se com o que prescreve a Lei n. 9.882/1999, ao prever que arguição em questão tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, quando inexistente outro remédio constitucional com eficácia geral capaz de sanar, do prisma objetivo, a situação de lesão à Constituição Federal (ou seja, quando incabíveis as demais ações de controle concentrado, tal como no presente caso).

30. A partir dessa compreensão, portanto, pode-se elencar dois requisitos principais para admissibilidade da ADPF: ***(i)*** a existência de lesão ou ameaça a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e ***(ii)*** a ausência de outro meio para solução adequada e geral da controvérsia; ambos detalhados a seguir, a fim de evidenciar a cognoscibilidade da presente ADPF.

---

[3] Solução de Consulta Interna COSIT n. 6/2019: *"Naturalmente, não se concebe que valores pagos de forma diferenciada para membros de uma mesma entidade sejam realizados de forma aleatória. Ao contrário, tais valores devem ser pagos tendo em conta critérios e padrões transparentes estabelecidos previamente pela entidade em seus estatutos sociais ou outro documento"*.

[4] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 1667.

II.1. DA LESÃO E AMEAÇA AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LIBERDADE E IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS.

31. Quanto ao primeiro requisito, a questão inicial a ser analisada cinge-se à conceituação de preceito fundamental – o que se faz necessário para identificar as normas constitucionais que servem parâmetro para o controle nesta via.

32. Segundo o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em sede doutrinária, *"A expressão preceito fundamental importa o reconhecimento de que a violação de determinadas normas — mais comumente princípios, mas eventualmente regras — traz consequências mais graves para o sistema jurídico como um todo"*[5], apontando que, embora haja certa fluidez neste conceito indeterminado, alguns dispositivos seriam naturalmente considerados como preceitos fundamentais, como, por exemplo, os direitos e garantias fundamentais listados no art. 5º, da CF/88.

33. No mesmo sentido, a Professora Titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ("UERJ") Ana Paula de Barcellos corrobora que, embora não se tenha uma delimitação definitiva do alcance do termo "*preceito fundamental*", é possível indicar certas normas constitucionais que inegavelmente se enquadram nesse conceito: ***i)*** todo o Título I da Constituição de 1988 (arts. 1º a 4º), que trata dos fundamentos e objetivos fundamentais, bem como as decisões políticas estruturantes; ***ii)*** o catálogo de direitos fundamentais, compreendendo os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos; ***iii)*** as cláusulas pétreas dispostas no art. 60, § 4º, da CF/88; e ***iv)*** os princípios constitucionais sensíveis, dispostos no art. 34, inciso VII, cuja violação acarreta intervenção federal[6].

34. Não há dúvidas, nesse contexto, de que a liberdade religiosa se constitui como preceito fundamental, uma vez que compreendida no campo dos direitos e garantias fundamentais.

35. De igual modo – e considerando-se que a imunidade das entidades religiosas (art. 150, inciso VI, alínea *b*, da CF/88) traduz verdadeiro meio para que a liberdade de crença seja alcançada, de modo que a incidência tributária não seja um empecilho à manutenção dessas pessoas jurídicas que sequer guardam finalidade lucrativa –, quando se nega vigência à imunidade tributária conferida às entidades religiosas, a lesão finalística é a da própria liberdade religiosa.

---

[5] BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro:* exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 192.
[6] BARCELLOS, Ana Paula de. *Curso de direito constitucional.* Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 647-648.

36. A imunidade consiste, portanto, em instrumento legitimamente eleito pelo constituinte como cláusula pétrea em um contexto de laicidade estatal – *i.e.* de um Estado não-confessional, que não se confunde com qualquer doutrina religiosa, mas que respeita, protege e promove as diversas religiões (bem como a própria ausência de religião), o que não pode ser confundido com a ideologia de um Estado ateu e promotor da irreligião.

37. Em relação ao Estado laico e à liberdade de crença, o eminente Ministro Alexandre de Moraes explica que:

> O Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, mas, em face de sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade dos demais direitos fundamentais, entre eles, o princípio isonômico no tratamento de todas as crenças e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e ateus[7].

38. Nesse mesmo sentido, o eminente Ministro Dias Toffoli destacou em seu voto, no julgamento da ADI 4439, que *"A laicidade estatal prevista no art. 19, inciso I, da Constituição Federal não pode, assim, ser interpretada separadamente das citadas ressalvas constitucionais à separação entre Estado e Igreja e da proteção constitucional da liberdade de crença no sentido amplo mencionado"*[8].

39. No limite, a previsão imunizante surge de uma limitação à intervenção do Estado, que se esvazia de seu próprio poder de tributar em prol de determinadas pessoas ou objetos jurídicos específicos, tal qual o faz com relação aos partidos políticos, às entidades sindicais de trabalhadores e às instituições de educação e assistência social sem finalidade lucrativa.

40. Nesse ponto, o eminente Ministro Gilmar Mendes explica que é *"evidente a ambivalência da liberdade religiosa: de um lado, o Estado não deve intervir nos rituais e liturgias próprios das religiões nem impedir as suas manifestações públicas* ***(função negativa)*** *e, de outro lado, o Estado deve atuar, em determinadas situações, para garantir o exercício da liberdade religiosa* ***(função positiva)***"[9].

41. Para além do enquadramento das normas apontadas como violadas como preceitos fundamentais, impende destacar que a presente arguição também atende

[7] STF, ADI 4439, Tribunal Pleno, Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Relator para acórdão: Alexandre de Moraes. DJe-123, 21 jun. 2018.
[8] STF, ADI 4439, Tribunal Pleno, Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Relator para acórdão: Alexandre de Moraes. DJe-123, 21 jun. 2018.
[9] STF, Tribunal Pleno, RE 979742, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.11.2024.

aos demais requisitos acerca da natureza da lesão objeto de arguição, que conforme entendimento doutrinário do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, *"(a) deve interferir com a necessidade de fixação do conteúdo e do alcance do preceito fundamental; (b) não pode depender de definição prévia de fatos controvertidos; e (c) deve ser insuscetível de resolução a partir da interpretação do sistema infraconstitucional"*[10].

42. Quanto ao item *(a)* mencionado supra, é evidente que há lesão frontal e direta a preceito fundamental, na medida em que a imposição de requisitos adicionais, não previstos pela própria CF ou em legislação complementar, como verdadeira condicionante para usufruto da imunidade em discussão, constitui-se como obstáculo inconstitucional ao seu exercício, que pode até mesmo ser considerado intransponível em não se comprovando, objetivamente, um desvio de sua finalidade – isto é, um exercício de finalidade diversa da religiosa –, diante da inexistência de parâmetros diversos da sua própria categorização como entidade religiosa.

43. Em outras palavras, não se está a afirmar que a imunidade afasta qualquer espécie de controle, mas sim que, diante da ausência de requisitos adicionais na própria Constituição ou em lei complementar, a condição única para o usufruto da imunidade é o próprio enquadramento da pessoa jurídica como entidade religiosa, bem como das atividades imunes como voltadas às atividades religiosas próprias da entidade – isto é, a existência de ligação para com suas finalidades essenciais, nos termos do art. 150, § 4º, da CF/88:

> Art. 150, § 4º, da CF. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

44. Sendo essa relação finalística a única condicionante para a imunidade das entidades religiosas prescrita no texto constitucional, e não havendo qualquer outra na legislação complementar, não se pode conceber a criação casuística de regramentos diversos, notadamente de exigências documentais que não se relacionem com referida prescrição.

45. Nesse sentido, é o entendimento dessa E. Corte, que definiu, em sede de repercussão geral (Tema n. 336/STF), que "*para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária*". Desse modo, esse E. STF entendeu pela presunção de que os

[10] BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro:* exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 192.

recursos obtidos a partir das atividades das entidades religiosas - ainda que não assistenciais - são vertidos à consecução das finalidades essenciais (art. 203, incisos I a VI, da CF/88), sendo ônus da Administração Tributária Federal a prova do desvio de finalidade.

46. A imunidade, portanto, não pode ser condicionada por qualquer exigência documental que difira da efetiva demonstração objetiva de atendimento às finalidades religiosas – cujo desvio não pode ser simplesmente presumido e sobre o qual não se pode exigir que a entidade realize verdadeira prova negativa, inferindo-se qualquer ausência documental como sinal de desvio (notadamente quando o órgão fiscal tem total capacidade técnica para realizar suas próprias conferências e limitar suas investigações quando da efetiva constatação de transações suspeitas, como a de valores exorbitantes e/ou não-contabilizadas).

47. Já acerca do item *(b)* (*não depender de definição prévia de fatos controvertidos*), registra-se que não se está diante de matéria que depende de dilação probatória, já que se discute, tão somente, a impossibilidade da imposição desses requisitos adicionais às entidades religiosas, sendo matéria exclusivamente de direito e demonstrável a partir do conjunto normativo infralegal que rege a atuação dos órgãos fiscalizatórios fazendários.

48. Por fim, quanto ao item *(c)* (impossibilidade de resolução através da interpretação infraconstitucional), tanto não há tal possibilidade que sequer existe norma infraconstitucional apta a servir de parâmetro legal para referida questão. E, enquanto não há norma infraconstitucional válida que estipule requisitos para o referido usufruto, verifica-se a existência de todo um arcabouço normativo que justamente busca dar foros de legitimidade à conduta inconstitucional do fisco, notadamente as disposições infralegais pelas quais se imiscui na competência do Poder Legislativo complementar e promove verdadeira sistemática de restrição às imunidades.

49. Dessa forma, é indubitável a existência de lesão e ameaça de lesão aos preceitos fundamentais indicados na presente arguição, que bem servem de parâmetro objetivo de controle para invalidar os atos do poder público atacados na presente ADPF já listados anteriormente.

II.2. DA INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO COM EFICÁCIA GERAL PARA IMPEDIR A LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS.

50. Como segundo requisito essencial ao cabimento da ADPF, passa-se à análise da inexistência de outro meio idôneo para sanar a violação em questão com eficácia geral (atendimento à regra da subsidiariedade).

51. A subsidiariedade da ADPF, como já destacado, encontra previsão no art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999, que discorre acerca da necessidade de utilização desta via processual apenas quando não houver outro meio adequado para enfrentar a lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental – o que deve ser observado em face da necessidade de proteção objetiva da ordem constitucional, como observa o eminente Min. Gilmar Mendes, em voto proferido na ADPF 33:

> À primeira vista poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz para afastar eventual lesão poder-se-ia manejar, de forma útil, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no direito alemão (recurso constitucional) e no direito espanhol (recurso de amparo), acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático.
> De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial.
> Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão -, contido no §1º do art. 4º da Lei n. 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.
> Nesse sentido, se se considera o caráter efetivamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solve a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata[11].

52. Tal o contexto, é cabível o manejo de ADPF, como exsurge da fundamentação da Exma. Ministra Cármen Lúcia para admitir a ADPF n. 101/DF. Veja-se:

> (...) Adequação da arguição pela correta indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento social saudável. Multiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm

[11] STF, Tribunal Pleno, ADPF 33, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJ de 27.10.2006.

> interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade. Cabimento da presente ação[12]. (...)

53. No mesmo sentido, como foi bem delineado no julgamento da ADPF 33, é fator decisivo para se considerar presente o requisito da subsidiariedade **a inexistência de outro instrumento de controle abstrato com eficácia geral capaz de sanar a alegada lesividade aos preceitos fundamentais violados:**

> Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF. Medida Cautelar. 2. Ato regulamentar. Autarquia estadual. Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará - IDESP. Remuneração de pessoal. Vinculação do quadro de salários ao salário-mínimo. 3. Norma não recepcionada pela Constituição de 1988. Afronta ao princípio federativo e ao direito social fundamental ao salário-mínimo digno (arts. 7º, inciso IV, 1º e 18 da Constituição). 4. Medida liminar para impedir o comprometimento da ordem jurídica e das finanças do Estado. 5. Preceito Fundamental: parâmetro de controle a indicar os preceitos fundamentais passíveis de lesão que justifiquem o processo e o julgamento da arguição de descumprimento. Direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios sensíveis: sua interpretação, vinculação com outros princípios e garantia de eternidade. Densidade normativa ou significado específico dos princípios fundamentais. 6. Direito pré-constitucional. Cláusulas de recepção da Constituição. Derrogação do direito pré-constitucional em virtude de colisão entre este e a Constituição superveniente. Direito comparado: desenvolvimento da jurisdição constitucional e tratamento diferenciado em cada sistema jurídico. A Lei nº 9.882, de 1999, e a extensão do controle direto de normas ao direito pré-constitucional. **7. Cláusula da subsidiariedade ou do exaurimento das instâncias. Inexistência de outro meio eficaz para sanar lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Caráter objetivo do instituto a revelar como meio eficaz aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante. Compreensão do princípio no contexto da ordem constitucional global. Atenuação do significado literal do princípio da subsidiariedade quando o prosseguimento de ações nas vias ordinárias não se mostra apto para afastar a lesão a preceito fundamental. 8. Plausibilidade da medida cautelar solicitada. 9. Cautelar confirmada[13].**

54. Logo, ausentes meios processuais ordinários e outras ações típicas de controle abstrato suficientes para imprimir solução satisfatória, geral e abrangente à controvérsia constitucional, adequada a via eleita pelos Requerentes para que o tema seja decidido com eficácia geral e vinculante, diante do caráter subsidiário e residual da ADPF.

55. Sobre o tema vale destacar, ademais, entendimento do Exmo. Ministro Gilmar Mendes extraído do seu voto proferido no julgamento da ADPF nº 76:

> (...) **Não se pode admitir que a existência de processos ordinários e recursos**

[12] STF, Tribunal Pleno, ADPF 101/DF, Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.06.2012.
[13] STF, Tribunal Pleno, ADPF 33 MC, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe de 06.08.2004.

> extraordinários deva excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Até porque o instituto assume, entre nós, feição marcadamente objetiva. Nessas hipóteses, ante a inexistência de processo de índole objetiva, apto a solver, de uma vez por todas, a controvérsia constitucional, afigurar-se-ia integralmente aplicável a argüição de descumprimento de preceito fundamental. É que as ações originárias e o próprio recurso extraordinário não parecem, as mais das vezes, capazes de resolver a controvérsia constitucional de forma geral, definitiva e imediata. A necessidade de interposição de um sem número de recursos extraordinários idênticos poderá, em verdade, constituir-se em ameaça ao livre funcionamento do STF e das próprias Cortes ordinárias.
> (...)
> Ademais, a ausência de definição da controvérsia ou a própria decisão prolatada pelas instâncias judiciais poderá ser a concretização da lesão a preceito fundamental. Em um sistema dotado de órgão de cúpula, que tem a missão de guarda da Constituição, a multiplicidade ou a diversidade de soluções pode constituir-se, por si só, em uma ameaça ao princípio constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental. (...)
> Desse modo, é possível concluir que a simples existência de ações ou de outros recursos processuais – vias processuais ordinárias – não poderá servir de óbice à formulação da argüição de descumprimento. Ao contrário, tal como explicitado, a multiplicação de processos e decisões sobre um dado tema constitucional reclama, as mais das vezes, a utilização de um instrumento de feição concentrada, que permita a solução definitiva e abrangente da controvérsia[14] (sem grifos no original).

56. Ou seja, esse E. STF reconhece que a mera existência de judicialização do tema, ainda que intensa, por vias ordinárias não pode representar obstáculo intransponível ao cabimento de medidas de controle concentrado como a presente ADPF.

57. No mesmo sentido, como bem posto pelo Exmo. Ministro Celso de Mello, em voto proferido no julgamento da ADPF nº 17, deve-se interpretar com prudência o princípio da subsidiariedade, visto que, ainda que exista meio processual/recursal ainda pendente em lides individuais, é necessário que esses instrumentos se mostrem possíveis de sanar a lesividade indicada de forma geral e eficaz. Veja-se:

> (...) a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta, só por si, para justificar a invocação da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, revelar-se-á essencial que outros instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade. Isso significa, portanto, que o princípio da subsidiariedade não pode - e não deve - ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República. Se assim não se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subisidiariedade poderia

[14] STF, Decisão monocrática, ADPF 76, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.02.2006.

> afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção, instituído na Carta Política, de valores essenciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave comprometimento da própria efetividade da Constituição[15].

58. Sobre o tema, o Ministro Alexandre de Moraes também observa que a aceitação da ADPF não exige a total ausência de outro instrumento jurídico, mas "seu prévio esgotamento sem real efetividade, ou seja, sem que tenha havido cessação à lesividade a preceito fundamental, pois a lei não previu exclusividade de hipóteses para a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas sua subsidiariedade"[16].

59. A compreensão dessa E. Corte, nos termos supra, vem se consolidando no sentido de que a subsidiariedade da ADPF não significa o necessário esgotamento de todo e qualquer meio possível para que seja afastada a lesão, mas a inexistência de meio apto para promover o referido afastamento de maneira ampla, geral e imediata.

60. Assim, no caso concreto, não há dúvidas de que a ADPF se mostra como meio processual adequado. Afinal, as lesões e ameaças aos preceitos fundamentais ora apontados vêm ocorrendo de maneira sistemática e em contexto contemporâneo à propositura desta ação, haja vista as diversas autuações promovidas para cobrança dos tributos supostamente devidos, o que requer uma resposta igualmente ampla e imediata. Também se verifica, com facilidade, que, na linha da esmagadora jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os atos atacados, que incluem normas infraconstitucionais, consultas e pareceres normativos, não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a indicar, portanto, em linha com o art. 4º da Lei n. 9.882/99, a ADPF como instrumento subsidiário de fiscalização da sua higidez constitucional. Não há um instrumento único de controle abstrato capaz de atacar todos os atos do poder público que compõem o bloco normativo alvejado no caso, de modo que deflagrada resta a via subsidiária.

61. Nessa mesma linha, o Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ("PUC/SP"), Roque Antonio Carrazza, explica que "*as normas constitucionais que tratam do assunto devem ser interpretadas sistemática e teleologicamente e de forma mais ampla possível (interpretação extensiva), em sintonia, de resto, com a regra "in dubio pro*

[15] STF, Tribunal Pleno, ADPF 17 AgR/AP, Relator: Min. Celso de Mello, DJe 14.02.2003.
[16] MORAES, Alexandre. Arguição de descumprimento de preceito fundamental: análise à luz da Lei no 9.882/99/André Ramos Tavares, Walter Claudius Rothenburg (org.). São Paulo: Atlas, 2001. p. 27.

immunitatem". Nenhum artifício poderá ser criado, pelo legislador, em ordem a costear a voluntas constitutionis, com seus princípios e postulados"[17].

62. Complementarmente, considerando-se o verdadeiro amparo de tais atuações no bloco normativo inconstitucional que é objeto desta ADPF, há evidente dificuldade de se afastar as imputações pelas vias ordinárias, ao passo que os casos concretos esbarram em óbices formais para serem apreciados por esse E. Supremo Tribunal Federal na via do controle difuso, uma vez que os casos concretos acabam permeados por particularidades fáticas que dificultam a análise da questão jurídica em isolado – que é o que ora se apresenta nesta ação.

63. Ainda, não se mostra plausível, nem mesmo viável, até mesmo por uma perspectiva de economia dos recursos do Poder Judiciário, que as entidades religiosas tenham que acioná-lo repetidas vezes para tratar da mesmíssima problemática, na medida em que os mesmos tributos vêm a ser repetidamente exigidos para os diversos exercícios fiscais e geram, em cenário de preocupante insegurança jurídica, decisões conflitantes na ausência de uma solução uniforme para a controvérsia.

64. A amplitude e a generalidade da lesão (e respectiva ameaça *pro futuro*) portanto, convergem para que seu melhor enfrentamento se dê por esta via, visto que, ainda que cada entidade religiosa pudesse litigar, isoladamente, pela proteção em face da violação ora mencionada, tal procedimento seria, no limite, ineficaz. Isso privilegiaria apenas as entidades que pudessem contar com corpo jurídico qualificado para o questionamento das exigências realizadas pelo fisco, em detrimento da dimensão objetiva da Constituição. Afinal, a proteção às liberdades religiosas é, em verdade, uma garantia da coletividade de brasileiras e brasileiros, e é de se imaginar que as denominações com menor representatividade e recursos financeiros serão as que terão menos acesso ao Judiciário e mais sofrerão com os arbítrios da indevida tributação.

65. Dessa forma, é evidente que também se encontra atendido o requisito da subsidiariedade, assentada a ADPF, como o único meio de controle abstrato, com eficácia geral e ampla, hábil a remediar as violações a preceitos fundamentais antes apontadas pelas partes Arguentes.

[17] CARRAZZA, Roque Antonio. *Imunidade tributárias dos templos e instituições religiosas.* 2. ed., atual. e ampl. São Paulo: Noeses, 2023, p. 16.

66. DA RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL.

67. Por fim, apesar da desnecessidade de demonstração do atendimento ao requisito do art. 1º, inciso I, da Lei n. 9.882/1999, já que não se trata de arguição incidental, com pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal diante de controvérsia já instaurada, também é evidente que, no caso concreto, está caracterizada a relevância do fundamento da controvérsia constitucional.

68. Afinal, como já apontado, a violação da imunidade tributária conferida às entidades religiosas afeta todas as entidades dessa natureza em âmbito nacional (e alcançando até mesmo entidades coligadas em território internacional). Acarreta, outrossim, a sistemática violação ao sistema de proteção da liberdade religiosa, com a oneração indevida das atividades dos templos, igrejas e respectivas organizações assistenciais e beneficentes.

69. Portanto, na eventualidade de se entender pela necessidade de verificação da relevância da controvérsia, esta também é evidente, sendo certo que todos os requisitos de admissibilidade da ADPF foram inequivocamente demonstrados, de modo que esta deve ser regularmente processada e julgada por esse E. Tribunal Constitucional, nos termos do art. 102, § 1º, da CF/88.

70. Não obstante, caso esse E. Tribunal não compreenda pelo cabimento de ADPF, não há dúvidas de que, em observância ao princípio da fungibilidade, a presente ação deve ser recebida como ação direta da inconstitucionalidade, como já reconhecido por esse E. Tribunal no âmbito do Tema n. 32/RG, quando se compreendeu que "*que **as ações de controle de constitucionalidade são fungíveis**. Nós podemos **admitir uma ADI como ADPF, e vice-versa,** porque esse é o tipo do defeito de forma que não infirma a questão de fundo*".

IV. DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS ARGUENTES. LEGITIMIDADE UNIVERSAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS.

71. No que tange à legitimidade para propositura da presente ação, o E. STF consolidou entendimento no sentido de existirem duas categorias de legitimados: ***i)*** os universais, que são aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da Constituição em qualquer hipótese; e ***ii)*** os especiais, os quais são os órgãos e entidades que possuem atuação restrita às questões que repercutem diretamente

sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam atuar com representatividade adequada[18].

72. No caso em questão, o Partido Podemos e o Partido Solidariedade são legitimados ativos universais para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme o disposto no art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.882/1999, que aproveita do rol de legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, disposto no art. 2º, da Lei n. 9.868/1999[19].

73. Dessa forma, como se extrai da leitura do mencionado dispositivo da Lei n. 9.868/99, possui legitimidade para propor ADI – e, consequentemente, ADPF – ***"partido político com representação no Congresso Nacional"***, razão pela qual se compreende pela plena legitimidade do Partido Podemos que conta com 15 Deputados Federais, bem como com 4 Senadores da República, ao passo que o Partido Solidariedade possui 5 Deputados Federais em exercício, ambos registrados no E. Tribunal Superior Eleitoral.

74. Nesse sentido, também se destaca que a jurisprudência histórica desse E. STF se fixou no sentido de que partidos políticos com representação no Congresso Nacional são ***"legitimados universais"*** para a atuação em ações de controle abstrato de constitucionalidade, como a presente, sendo presumido o requisito de *"pertinência temática"* dos Autores/Arguentes com a matéria em debate. Veja:

> Os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material.
> A posição institucional dos Partidos Políticos no sistema consagrado pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de, mediante instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da Carta Política quanto pela defesa da integridade jurídica do ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da República.

---

[18] BARROSO, Luís Roberto. *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro:* exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 125.

[19] Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

> A essencialidade dos partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado.
> O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vínculo de pertinência temática, constitui natural derivação da própria natureza e dos fins institucionais que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Políticos.
> A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vínculo de pertinência temática a condição objetiva de requisito qualificador da própria legitimidade ativa ad causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das Assembleias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal. Precedentes. (...).[20]

75. Por tais razões, não restam dúvidas de que, além de cabível a medida ora pleiteada, os Arguentes também possuem, enquanto partido político com representação no Congresso Nacional, legitimidade ativa universal para propor a presente ADPF, de modo que esta deve ser regularmente processada e julgada por esse E. STF.

V. SOBRE O PRECEITO FUNDAMENTAL DA LIBERDADE RELIGIOSA E A SUA ABRANGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.

76. Como adiantado na seção II.2 supra, é pacífica a compreensão dos direitos individuais como verdadeiros preceitos fundamentais constitucionais – o que constitui razão suficiente, *per se*, para que a liberdade religiosa prevista no art. 5º, incisos VI, VII e VIII, da CF/88, seja vislumbrada como **vetor estrutural** e interpretativo da Constituição.

77. Nesse contexto, a liberdade religiosa ostenta caráter tão relevante que, para além das previsões constitucionais, também é garantida por diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 18); a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 12); a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 18); e a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções (arts. 1º e 2º).

[20] STF, Tribunal Pleno, ADI 1096 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 22.09.1995. Grifos acrescidos.

78. Há de se observar, nesse contexto, que essa proteção se coaduna com os objetivos gerais do Estado brasileiro, na medida em que as instituições e entidades religiosas, além de serem parceiras da administração pública na assistência social *lato sensu*, também representam verdadeira fonte de valores indispensáveis à formação cidadã - tais como a justiça, o bem, a paz, a ética, a moralidade, a unidade, a comunhão, o respeito à integridade física e espiritual, dentre outros.

79. É dizer que, embora o Estado laico não se apoie nas entidades religiosas para a promoção dos valores constitucionalmente protegidos, não se pode negligenciar que as doutrinas religiosas se voltam à promoção de bens e valores também tutelados pelo Estado, a exemplo da dignidade da pessoa humana (art. 1, inciso III, da CF/88); e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I, da CF/88).

80. A escolha do constituinte por proteger e privilegiar o desenvolvimento de tais atividades não parece, portanto, despropositada. E, independentemente de qualquer juízo de valor que se possa exercer sobre o acerto ou desacerto de tal opção constitucional, não se pode negar sua conformidade com os demais valores constitucionais e a impossibilidade de a Administração Pública (enquanto conjunto de órgãos governamentais do Poder Executivo) vir a reprimir ou restringir, em qualquer dimensão, garantia instituída em prol do indivíduo, da sociedade e do bem comum.

81. Nesse sentido, mesmo antes da promulgação da atual Constituição, no julgamento do RE 92.916/PR, o eminente Ministro Antônio Neder, em julgamento nesse E. Supremo Tribunal Federal, já evidenciara o papel social da religião no contexto da ressocialização e do controle social, ao notar que *"a Justiça, para corrigir o criminoso, notadamente o criminoso primário e recuperável, deve animar e estimular nele a prática da religião, por causa do seu conteúdo pedagógico, qualquer que seja o local do culto religioso, pois este pode realizar-se numa igreja, numa outra casa e até em praça pública (missa campal, por exemplo)"*[21].

82. No contexto pós-redemocratização, diversos outros debates que perpassaram a compreensão da liberdade religiosa marcaram as atividades do E. Supremo Tribunal Federal, tendo sido destacados diversos outros papéis do referido preceito constitucional – como o de uma *escolha existencial*, por exemplo, o que conecta o exercício religioso à própria noção de dignidade.

[21] STF, Primeira Turma, RE 92916, Rel. Min. Antonio Neder, DJe de 26.06.1981.

83. Tal noção foi manifestada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, no julgamento do RE 494.601/RS, que trata da prática de ritual de sacrifício de animais em cultos de religião de matriz africana, ao explicitar que *"a liberdade religiosa, tal como a vejo, é um direito fundamental das pessoas; é um direito que está associado às escolhas mais essenciais e mais íntimas que uma pessoa pode fazer na vida, tanto a de professar uma religião como a de não professar nenhuma religião. Mas essa* ***é uma escolha existencial na qual o Estado não deve interferir, salvo para assegurar o exercício adequado desse direito****"*[22] (grifo acrescido).

84. No mesmo sentido, a relação entre liberdade religiosa e dignidade é asseverada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso também em sede doutrinária, ao destacar que *"A liberdade religiosa constitui direito fundamental, situando-se no plano da autonomia individual e das escolhas existenciais básicas de uma pessoa, integrando o núcleo essencial da* ***dignidade humana****"*[23].

85. Justifica-se, nesse sentido, um dever de não-interferência estatal que, de certo modo, também se conecta a uma perspectiva social de promoção de referidos bens imateriais da coletividade, enquanto exercício pessoal e existencial do indivíduo em sua dignidade. Nessa senda, nas palavras da eminente Min. Rosa Weber, a *"liberdade compreende não apenas uma dimensão interior – a consciência religiosa – mas também uma dimensão exterior – a prática, manifestação da própria crença – que tem na prática de rituais e liturgias uma das suas principais formas de concretização"*[24].

86. Além disso, o Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ("PUC/SP"), Roque Antonio Carrazza, destaca que *"(A Constituição Federal) também lhes assegurou o direito de, sem se submeterem a impostos, fazer proselitismo religiosos, ou seja, a busca ativa por novos fiéis, quer no próprio templo, quer realizando as chamas "missões religiosas", no país ou no exterior"* [25].

87. Assim, para que essa liberdade realmente se concretize, em uma perspectiva de livre organização e manifestação (isto é, em sua dimensão exterior), deve-se observar, conforme anotado em sede doutrinária pelo eminente Min. Gilmar Mendes e pelo ilustre Procurador-Geral da República Paulo Gonet Branco, que o

[22] STF. Tribunal Pleno, RE 494601, Relator: Min. Marco Aurélio. Relator para acórdão: Min. Edson Fachin, DJe-251, 19 nov. 2019.
[23] BARROSO, Luís R. *Curso de direito constitucional contemporâneo:* os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 11. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023, p. 253.
[24] STF. Tribunal Pleno, RE 494601, Relator: Min. Marco Aurélio. Relator para acórdão: Min. Edson Fachin, DJe-251, 19 nov. 2019.
[25] CARRAZZA, Roque Antonio. *Imunidade tributárias dos templos e instituições religiosas.* 2. ed., atual. e ampl. São Paulo: Noeses, 2023, p. 28.

Estado também não pode dispor *"sobre a economia interna das associações religiosas"*[26]. Afinal, é a existência e a independência das entidades que concretiza a dimensão exterior da liberdade religiosa.

88. A perspectiva da independência das entidades, por sua vez, não se modifica em razão da proteção que lhes confere a CF/88. Ou seja, não há contrapartida por tal proteção, ou mesmo um *pedágio* a ser pago pelas entidades religiosas em decorrência da imunidade que a Constituição lhes confere.

89. Ainda, a existência da imunidade tributária não confere caráter público ou retira qualquer aspecto da autonomia privada e do poder de autogestão das entidades religiosas, cujas escolhas internas não precisam ser autorizadas, tampouco justificadas perante o Poder Público, desde que não se observe desvio de sua finalidade (que, reitera-se, consiste na única razão objetiva capaz de afastar a caracterização de uma pessoa jurídica como entidade religiosa – e, consequentemente, afastar a imunidade).

90. Nessa linha de raciocínio, o âmbito de proteção das entidades religiosas ultrapassa a tradicional compreensão de que bastaria ao Estado não participar de intervenções mais objetivas, fazendo-se necessária, também, uma atuação cuidadosa do Estado para que se evite qualquer tipo de criação de normativas e/ou práticas isoladas que gerem alguma ingerência sobre a própria organização das entidades religiosas – o que poderia representar, no limite, um permissivo para que se interfira nas próprias doutrinas e crenças, ditando-se o que se pode ou não fazer dentro de um determinado culto, bem como no que se pode ou não crer.

91. Referida visão também se coaduna com a visão internacional preponderante sobre a liberdade religiosa. À título exemplificativo, Michael McConnell (do *Constitutional Law Center at Stanford Law School*), defende que a intenção do constituinte estadunidense, ao propor a *Establishment Clause* da Primeira Emenda da Constituição Norte Americana[27], foi a de impedir a interferência do Estado na religião, para que esta fosse protegida e pudesse se desenvolver de maneira plena[28] - ou seja, de tal modo que a laicidade não pode ser vista como uma aversão, mas sim como uma garantia de que não só o Estado não atrapalharia o exercício da fé, como a fé

[26] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional.* 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 292.
[27] A Establishment Clause, parte da Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos, proíbe o governo de estabelecer uma religião oficial ou favorecer uma religião sobre outra.
[28] UNIVERSITY OF VIRGINIA SCHOOL OF LAW. Founders Designed Establishment Clause to Protect Religion, McConnell Says. 2005. Disponível em: https://www.law.virginia.edu/news/200510/founders-designed-establishment-clause-protect-religion-mcconnell-says. Acesso em: 28 fev. 2025.

não interviria de maneira inadequada nos negócios do Estado, em uma perspectiva de proteção mútua.

92. Nessa linha, destaca-se que, no julgamento da ADI n. 4439/DF, o eminente Ministro Celso de Mello ressaltou três consequências advindas do princípio da laicidade estatal. Veja:

> .Vê-se, portanto, que é na República que se situa o marco histórico-temporal consagrador do princípio básico da laicidade estatal, de cuja incidência derivam, pelo menos três consequências de fundamental importância: (a) a separação orgânica entre Igreja e Estado, a propiciar uma nítida linha divisória entre a esfera secular ou temporal, de um lado, e o domínio espiritual, de outro; (b) a neutralidade axiológica do Estado em matéria confessional, a significar que o Poder Público não tem preferência nem aversão a qualquer denominação religiosa; e (c) o respeito incondicional à liberdade religiosa, cuja prática não pode sofrer interferência do aparelho de Estado, seja para favorecer aquele que a exerce ou aquele que opta por não professar religião alguma, seja, ainda , para prejudicá-los[29]

93. Nessa mesma linha de pensamento, e abordando especificamente questões fiscais, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso *Walz v. Tax Commission of City of New York*[30], fixou o paradigmático entendimento de que as isenções concedidas às entidades religiosas, na prática, promovem uma menor interferência do Estado na religião, na medida em que tributar as entidades em questão poderia levar a um maior envolvimento através de avaliações fiscais, penhoras e possíveis conflitos.

94. Nessa perspectiva, compreende-se que a escolha constitucional de se propiciar um tratamento diferenciado do Estado para com as entidades religiosas não pode ser vista como uma benesse, mas como uma forma de proteção do próprio Estado laico e da dignidade da pessoa humana.

95. Assim, a escolha deliberada do Constituinte originário de proteger a liberdade religiosa passa por uma lógica de proteção de práticas culturais caríssimas à sociedade brasileira (e até mesmo internacional), bem como de uma concepção ampla de que a fé pode (e deve) ser exercida sem amarras.

[29] STF, Tribunal Pleno, ADI 4439, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.06.2018. Grifos acrescidos.
[30] UNITED STATES. Supreme Court. Walz v. Tax Commission of City of New York, 397 U.S. 664. Washington, DC, 4 maio 1970. Disponível em: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/664/. Acesso em: 28 fev. 2025.

VI. SOBRE O PRECEITO FUNDAMENTAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENQUANTO CONSEQUENTE DA LIBERDADE RELIGIOSA.

96. A efetivação da liberdade religiosa, como se viu, carece de mais do que um mero comando imperativo de não-discriminação. O exercício da dimensão exterior da liberdade de expressão, como destacado na seção anterior, depende da existência de meios e *locus* aptos para a prática dessa liberdade, o que impõe ao Estado certos deveres positivos – como o de remover obstáculos ao exercício e ao desenvolvimento da liberdade de culto.

97. Nessa perspectiva, ainda que o Estado venha a ser indiretamente onerado pela perspectiva exclusivamente financeira, é plenamente legítima a escolha do constituinte em manter as entidades religiosas fora do espectro da incidência tributária, conferindo-lhes o *status* de imunes.

98. Portanto, ao compreender que a liberdade religiosa é um preceito fundamental e que sua proteção careceria da imunidade, o constituinte originário, evidentemente, entendeu que a relevância da proteção e promoção de tal liberdade permitiria que o Estado absorvesse eventuais custos.

99. Dessa forma, toda a população brasileira, possuidora de legítima representação na Assembleia Nacional Constituinte, se caracterizaria, como defendido por Friedrich Müller[31], como "*povo-destinatário*" da decisão legislativa, sendo certo que a liberdade religiosa demanda uma série de prestações civilizatórias a serem promovidas pelo Estado, o que faz parte do processo democrático previamente estabelecido.

100. Ou seja, a não intervenção proposta pela Constituição Federal não se volta apenas aos religiosos, mas também aos ateus, aos agnósticos, entre outros. A garantia de uma decisão tomada em um processo legislativo legítimo e plural é, *per se*, a garantia da democracia como um todo.

101. Diante disso, a legitimidade democrática da escolha do constituinte originário – hoje referendada em diversos tratados internacionais, por exemplo, como apontado anteriormente – demanda a proteção de tais entidades religiosas, o que deve ocorrer da forma mais ampla possível, justificando-se a imunidade.

[31] MULLER, Friedrich. *Quem é o povo?* A questão fundamental da democracia. Tradução de Peter Naumann; revisão de Paulo Bonavides. São Paulo: Max Limonad, 2003.

102. E, uma vez que o ordenamento pátrio instituiu a imunidade tributária como uma garantia constitucional, conferiu-lhe verdadeira roupagem de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, da CF/88), não sendo, portanto, passível de supressão, tampouco de reformas incrementais tendentes a sua abolição nem mesmo via emenda constitucional.

103. Afinal, a vedação contida no próprio texto constitucional se apresenta como verdadeira limitação ao poder de tributar, de modo que, na prática, atribuiu-se verdadeira incompetência às entidades tributantes, em virtude de inexistir a hipótese de incidência, por expressa vontade do Constituinte originário.

104. Isso porque tanto a tributação (competência para tributar) quanto a imunidade (incompetência para tributar) pretendem proteger certas pessoas, situações ou comportamentos, sendo que somente o aspecto positivo da acepção traduz a legitimação ou autorização para a criação ou exigência de tributos.

105. A imunidade, portanto, guarda verdadeira proteção em face do próprio poder do Estado brasileiro, tanto em nível nacional quanto em âmbito global. A ideia do Constituinte foi proteger certas situações, pessoas ou fatos dos próprios entes políticos, em detrimento do anseio de arrecadação aos cofres públicos.

106. Desse modo, considerando-se que os direitos e garantias fundamentais adquiridos socialmente não podem ser suprimidos ou incrementalmente abolidos, quer seja por emendas constitucionais, quer seja por diplomas infraconstitucionais ou infralegais, qualquer ato do poder público a contrariar a regra da imunidade, ou a ultrapassar os limites materiais e formais ao poder de tributar, é inconstitucional.

107. A imunidade tributária não equivale, portanto, a renúncia concedida pelo ente político tributante, justamente porque não dispõe individualmente desse direito. Diferencia-se, assim, das hipóteses previstas no art. 150 § 6º, CF/88[32] (isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, anistia ou remissão etc.).

108. Ao contrário, é dever dos agentes públicos o respeito e cumprimento ao preceito constitucional previamente estipulado, que não pode ser suprimido por vias infraconstitucionais - diversamente do que ocorre na hipótese da isenção tributária –

[32] § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

, e nem mesmo condicionado. sob pena de violação formal à regra constitucional da reserva de lei complementar.

109. Foi o próprio texto constitucional, afinal, que determinou que apenas a lei complementar (com seu quórum de aprovação qualificado) poderia "*regular as limitações constitucionais ao poder de tributar*" (art. 146, inciso II, CF/88) – de modo que não caberia a nenhuma outra espécie normativa (quanto menos infralegal) o poder de regular - e restringir - a imunidade tributária conferida às entidades religiosas.

110. Referida posição é amplamente corroborada por esse E. Supremo Tribunal Federal, que já afastou do ordenamento jurídico pátrio diversas condicionantes ao usufruto de imunidades tributárias com previsão exclusivamente em legislação ordinária, conforme será demonstrado na seção VII a seguir.

111. Soa evidente, portanto, que, se nem a lei ordinária pode, legitimamente, condicionar o usufruto da imunidade, na perspectiva de imputar-lhe regra de restrição, muito menos os órgãos fiscalizatórios poderiam fazê-lo por instrumentos interpretativos infralegais, sejam eles materializados por normas regulamentares, atos interpretativos, consultas ou pareceres normativos, a vincularem suas decisões e justificarem exigências verdadeiramente arbitrárias por parte de seus agentes.

VII. DO BLOCO NORMATIVO OBJETO DA PRESENTE ARGUIÇÃO E AS VIOLAÇÕES QUE DELE DECORREM.

112. Observadas as proteções que derivam dos preceitos fundamentais da liberdade religiosa e da respectiva imunidade das entidades que garantem a perspectiva externa de seu exercício, a presente ADPF, como já anunciado desde sua introdução, visa a combater bloco normativo que impõe condicionantes e limitações inconstitucionais ao preceito de não-incidência tributária que recai sobre os templos de qualquer culto, entidades e respectivas organizações de caráter religioso.

113. Os atos normativos em questão, em sua maioria, têm objeto mais amplo e até chegam a veicular defesa parcial da imunidade, mas trazem consigo, ainda que de forma abreviada, verdadeiras condições que deveriam ser verificadas a fim de que a limitação ao poder de tributar efetivamente se concretize.

114. Nesse contexto, referidos atos introduzem no sistema jurídico verdadeiras definições, limitações e condicionantes não previstas em lei (complementar), de modo

que as decisões administrativas e até mesmo judiciais passam a se valer de referidas previsões para justificar recorrentes afastamentos da imunidade.

115. Abaixo, destaca-se o coletivo de atos normativos que compõem o bloco normativo violador dos preceitos fundamentais da liberdade e imunidade religiosas, recortados os respectivos trechos que preveem as restrições inconstitucionais (Doc. 4):

1. ART. 178, *CAPUT* E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 9.580, DE 22.11.2018

"Art. 178. As imunidades, as isenções e as não incidências de que trata este Capítulo não eximem as pessoas jurídicas das demais obrigações previstas neste Regulamento, especialmente aquelas relativas à retenção e ao recolhimento de impostos sobre rendimentos pagos ou creditados e à prestação de informações (Lei nº 4.506, de 1964, art. 33).

Parágrafo único. ***A imunidade, a isenção ou a não incidência que beneficia a pessoa jurídica não aproveita aos que dela percebam rendimentos sob qualquer título e forma*** *(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 31; e Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 9º, § 1º)."*

2. SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 N. 4, DE 11.01.2013

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO.
Uma vez caracterizada a entidade como templo de qualquer culto, decorre daí sua imunidade para fins de IRPJ. Referida imunidade é somente aplicável a qualquer patrimônio, renda, ou serviços vinculados a suas atividades essenciais, não havendo, no caso, que se falar de vinculação legalmente estabelecida de aplicação no país de recursos, a fim de que se mantenha o gozo da imunidade. Incabível qualquer extensão da imunidade (a impostos) a quaisquer contribuições sociais, aqui inclusa a CSLL, rejeitada, ainda, a hipótese de isenção da CSLL com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.981, de 1995, considerado o princípio de legalidade específica estabelecido na forma do § 6º do art. 150 da CRFB.
Dispositivos Legais: art. 150, inciso VI, alínea "b" e §§ 4º e 6º da CRFB; art. 9º, inciso IV, alíneas "b" e "c" e § 1º e o art. 14, ambos da Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e arts. 167 e 168 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).

3. Solução de Divergência COSIT n. 39, de 30.12.2013

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: TEMPLOS QUALQUER CULTO. IMUNIDADE. ALCANCE
A imunidade prevista na alínea "b" do inciso VI do art. 150 da Constituição aplica-se exclusivamente a impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços relacionados com as finalidades essenciais dos templos de qualquer culto, e não se estende a qualquer outro tributo. NORMAS DE APURAÇÃO E DE PAGAMENTO COMUNS AO IRPJ E À CSLL O disposto no art. 57 da Lei nº 8.981, de 1995, não autoriza estender à CSLL a imunidade prevista para o IRPJ. Fica reformada a Solução de Consulta nº 212, de 5 de julho de 2006, da Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 150, VI, b, § 4º; Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 57; Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 2º.

4. Solução de Divergência COSIT n. 16, de 24 de outubro de 2014

"13. O envio de missionários, obreiros, sacerdotes ou qualquer autoridade religiosa para qualquer parte do mundo, depende, em regra, de um conjunto de ações relacionadas a preparação, treinamento, capacitação, manutenção e permanência ou estada no local de destino. A própria instituição religiosa imune, se habilitada, pode realizar tais ações sem prejuízo de sua imunidade. Porém, se o fizer por interposta pessoa, que não se qualifique como templo, a esta não se estende a imunidade. Em suma, ***a entidade que se constitui com a finalidade de colaborar ou cooperar com igrejas, auxiliá-las ou prestar-lhes qualquer serviço relacionado às finalidades essenciais do templo, não se qualifica como templo para fins de imunidade.*** *"*

Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EMENTA: TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. REMESSA VALORES AO EXTERIOR. IMUNIDADE.
A imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição, destina-se ao templo de qualquer culto, entidade por intermédio da qual se concretiza o direito constitucional ao livre exercício dos cultos religiosos. Não se estende à entidade que se constitui com a finalidade de colaborar ou cooperar com igrejas, auxiliá-las ou prestar-lhes qualquer serviço relacionado às finalidades essenciais do templo. Também não se aplica a

esta a não incidência de IOF determinada pelo inciso II do § 3º do art. 2º do Decreto nº 6.306, de 2007.
Fica parcialmente reformada a Solução de Consulta SRRF09/Disit nº 22, de 2013, na parte em que deu ao conceito de templo interpretação uma extensão que não condiz com a garantia constitucional ao livre exercício dos cultos religiosos.
Dispositivos Legais: Constituição da República, art. 150, VI, b, § 4º, art. 5º, inciso VI; Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, art. 2º, § 3º, inciso II. E

5. Solução de Consulta DISIT/SRRF 06 n. 6009, de 15.02.2016

"9. Nesse sentido, as entidades eclesiásticas da Igreja Católica no Brasil poderão gozar da "isenção" das contribuições sociais previdenciárias patronais previstas no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, ***em igualdade de condições com as entidades beneficentes de assistência social, desde que, a exemplo dessas entidades, atendam aos requisitos impostos pela legislação para fins de concessão desse benefício fiscal.****"*

6. Solução de Consulta COSIT n. 254, de 26.05.2017

"(...) 8. Observe-se que os ministros religiosos não têm vínculo empregatício com a pessoa jurídica pagadora (igreja, etc.), pois inexiste contrato de trabalho com a organização religiosa, sendo os valores por eles recebidos caracterizados como rendimentos do trabalho não assalariado.

(...) 10. Portanto, os valores recebidos pelos ministros religiosos estão sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte e na Declaração de Rendimentos das pessoas físicas beneficiárias, visto que não gozam de imunidade ou isenção (exceção feita, obviamente, aos valores pagos dentro do limite de isenção da tabela progressiva do IRRF)."

7. Solução de Consulta COSIT n. 140, de 19.09.2018

"(...) 16. Em face das manifestações supra da PGFN, é forçoso concluir que: i) a importação direta de equipamentos de produção audiovisual, para

transmissão pela internet de cultos devocionais da pessoa jurídica ora consulente, está abrangida pela imunidade religiosa prevista na alínea "b" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, combinado com seu § 4º, estendendo-se ao Imposto de Importação e ao IPI vinculado à importação, por se tratar de operações de importação de bens relacionados com o objetivo institucional da entidade religiosa; ii) o enquadramento dos bens importados como relacionados aos fins essenciais da entidade religiosa, consoante estabelece o § 4º do art. 150 da CRFB/1988, deverá pautar-se em análise objetiva em cada caso concreto, levando-se em consideração as finalidades da instituição conforme previstas em seus atos constitutivos, a qualidade e quantidade dos bens importados, assim como outros critérios que fundamentem a relação com os objetivos inerentes à própria natureza do ente.

15. Assim, considerando que, nos termos do art. 9º, da IN RFB nº 1.396, de 2013, a Solução de Consulta Cosit, a partir da data de sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da RFB, e que, de acordo com o seu art. 22, as consultas com mesmo objeto serão solucionadas por meio de Solução de Consulta Vinculada, vincula-se parcialmente a presente consulta à Solução de Consulta Cosit nº 109, de 2014, respondendo à consulente que: i) a importação de "equipamentos de filmagem", promovida por organização religiosa (templo), para gravação de seus cultos, cursos, reuniões e palestras sobre religião para disponibilização gratuita pela internet e em DVD distribuídos gratuitamente na comunidade, não se sujeita à incidência do "II" e do "IPI vinculado à Importação", tendo em vista a imunidade de impostos, preconizada no art. 150, inciso VI, alínea "b", da CF 1988; ii) o enquadramento de bens importados como relacionados aos fins essenciais da entidade religiosa, consoante estabelece o § 4º do art. 150 da CF 1988, deverá pautar-se em análise objetiva em cada caso concreto, levando-se em consideração as finalidades da instituição conforme previstas em seus atos constitutivos, a qualidade e quantidade dos bens importados, assim como outros critérios que fundamentem a relação com os objetivos inerentes à própria natureza do ente."

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II. EMENTA: TEMPLO. IMUNIDADE DE IMPOSTOS. IMPORTAÇÃO. A importação de "equipamentos de filmagem", promovida por organização religiosa (templo), para gravação de seus cultos, cursos, reuniões e palestras sobre religião para disponibilização gratuita pela internet e em DVD distribuídos gratuitamente na comunidade, não se sujeita à incidência do "II", tendo em vista a imunidade de impostos, preconizada no art. 150, inciso VI, alínea

"b", da CF 1988. O enquadramento de bens importados como relacionados aos fins essenciais da entidade religiosa, consoante estabelece o § 4º do art. 150 da CF 1988, deverá pautar-se em análise objetiva em cada caso concreto, levando-se em consideração as finalidades da instituição conforme previstas em seus atos constitutivos, a qualidade e quantidade dos bens importados, assim como outros critérios que fundamentem a relação com os objetivos inerentes à própria natureza do ente. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 109, DE 22 DE ABRIL DE 2014. Dispositivos Legais: CF 1988, art. 150, VI, "b" e § 4º; Pareceres PGFN/CAT nº 1.483, de 2001, e nº 2.137, de 2010; Parecer Cosit nº 18, de 2002.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
EMENTA TEMPLO. IMUNIDADE DE IMPOSTOS. IMPORTAÇÃO.
A importação de "equipamentos de filmagem", promovida por organização religiosa (templo), para gravação de seus cultos, cursos, reuniões e palestras sobre religião para disponibilização gratuita pela internet e em DVD distribuídos gratuitamente na comunidade, não se sujeita à incidência do "IPI vinculado à Importação", tendo em vista a imunidade de impostos, preconizada no art. 150, inciso VI, alínea "b", da CF 1988.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 109, DE 22 DE ABRIL DE 2014.
Dispositivos Legais: CF 1988, art. 150, VI, "b" e § 4º; Pareceres PGFN/CAT nº 1.483, de 2001, e nº 2.137, de 2010; Parecer Cosit nº 18, de 2002.

8. Solução de Consulta COSIT n. 261, de 19.12.2018

"(...) 19. Ou seja, com base no Parecer PGFN/CAT nº 2.137, de 2010, interpreta-se que para a situação de importação de mercadorias em caráter não isolado e destinadas à venda, ainda que se trate exclusivamente de artigos religiosos, a imunidade de que trata o art. 150, VI, "b", da CF 1988 não se aplica ao II e ao IPI Vinculado à Importação, à medida que essa atividade é estranha à finalidade essencial da entidade por entrar em conflito com o objetivo extrafiscal do imposto de importação.

20. De acordo com o entendimento proferido na Solução de Consulta nº 109, de 2014, "o enquadramento dos bens importados como relacionados

aos fins essenciais da entidade religiosa, consoante estabelece o § 4º do art. 150 da CF 1988, deverá pautar-se em análise objetiva em cada caso concreto, levando-se em consideração as finalidades da instituição conforme previstas em seus atos constitutivos, a qualidade e quantidade dos bens importados, assim como outros critérios que fundamentem a relação com os objetivos inerentes à própria natureza do ente". Saliente-se que a análise objetiva em caso concreto, em algumas situações, só pode ser realizada no âmbito da conferência aduaneira e no histórico de importações da entidade, não podendo ser objeto de processo de consulta de interpretação à legislação tributária.

*20.1. Por exemplo, **pode-se importar, com usufruto da imunidade, pedras para a construção de um templo, mas a quantidade de pedras importadas tem que ser compatível com a quantidade necessária para a referida construção**. Ou seja, interpreta-se que a qualidade e quantidade dos bens importados não deve revelar destinação comercial, para que a entidade possa vir a beneficiar-se de imunidade do II e do IPI vinculado à importação."*

9. Solução de Consulta Interna COSIT n. 6, 05.08.2019

*"(...) 32. Todavia, na situação em que a entidade não registra em sua escrituração elementos que justifiquem o pagamento de **valores diferenciados**, com base em documentação que demonstre que os valores foram pagos exclusivamente em razão do mister religioso ou para a subsistência do ministro e de sua família, capazes de afastar a caracterização do pagamento como sendo por conta da **natureza** ou **quantidade** do trabalho executado ou até mesmo por conta do exercício de outra atividade que não seja o mister religioso, os valores diferenciados, **pagos a maior**, poderão ser considerados remuneração para efeito de incidência da contribuição previdenciária a cargo da entidade.*

*33. Naturalmente, não se concebe que valores pagos de forma diferenciada para membros de uma mesma entidade sejam realizados de forma aleatória. Ao contrário, **tais valores devem ser pagos tendo em conta critérios e padrões transparentes estabelecidos previamente pela entidade em seus estatutos sociais ou outro documento.***

34. Além disso, a instituição deve escriturar, de forma segregada, os valores pagos
ao missionário por conta do exercício do mister religioso dos valores pagos pelo exercício de outras atividades desenvolvidas por ele e que constituem prestação de serviço à entidade."

10. Solução de Consulta COSIT n. 104, de 25.03.2019

"22. A renda e os proventos de qualquer natureza auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, provenientes de fontes situadas no País, sujeitam-se de modo genérico ao IRRF, de forma isolada e definitiva, independentemente de sua natureza, segundo prescreve o art. 741, inciso I do RIR/2018.
(...)
24. O RIR/2018 dispõe em seu art. 178 que a imunidade, isenção ou não incidência concedida a uma pessoa jurídica não beneficia aqueles que recebem rendimentos pagos por ela, não a eximindo da obrigação da retenção do imposto.
(...)
29. Sendo assim, incide o IRRF nas remessas a título de doação para beneficiário residente ou domiciliado no exterior, pessoa física ou jurídica."

11. Parecer SEI n. 3620/2020/ME

Parecer Público. Ausência de informação pessoal protegida pela cláusula de acesso restrito. LAI – Arts. 6º e 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. MEMBROS DE ENTIDADE RELIGOSA. VALORES PERCEBIDOS EM RAZÃO DO MISTER RELIGIOSO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PAGAMENTOS DE VALORES DIFERENCIADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO. ART.22, §13 e §14 DA LEI Nº 8.212/91.

Os valores pagos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa e afins, estão albergados pela isenção de contribuição previdenciária patronal, desde que não sejam concedidos de forma diferenciada por conta da natureza e da quantidade do trabalho realizado. Há a possibilidade de realização de pagamentos de

> forma e valores diferenciados (art.22 §14, II, da Lei nº 8.212/91), desde que a estrutura hierárquica da Igreja ou da entidade religiosa contemple diversos papéis a serem exercidos pelos seus membros, portanto, **mister que as entidades religiosas através dos documentos devidos comprovem qual o critério para o pagamento dos montantes diferenciados para seus ministros e afins, de modo que fique claro a correlação com o exercício da atividade religiosa,** caso contrário, os valores serão considerados como salário de contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal.

12. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB N. 01, DE 15.01.2024

> Suspende a eficácia do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 1, de 29 de julho de 2022.
> O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no processo TC nº 018.933/2022-0, declara:
> Art. 1º Fica suspensa a eficácia do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 1, de 29 de julho de 2022.
> Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

108. Depreende-se, dos extratos normativos consolidados supra, **que o bloco normativo em questão se volta ao estabelecimento dos mais variados critérios para estabelecer quando a imunidade deve ser observada e quando deve ser afastada**, vinculando a Administração Pública a diretrizes verdadeiramente normativas – que fogem à ideal análise finalística caso a caso, mas criam balizas capazes de injustamente obstar ao usufruto da imunidade das entidades religiosas, porquanto se tratam de verdadeiras condicionantes.

109. É dizer, em outras palavras, que **não se insurge em face da possibilidade de, em sendo demonstrado intuito diverso da finalidade religiosa, a imunidade não ser aplicada a um caso concreto**. O que não se pode admitir é a existência de verdadeiras regras administrativas que previamente definam os lindes para que a imunidade seja "*autorizada*", como se uma concessão fosse – quando é, na verdade, uma limitação ao poder do Estado que outorga à confissão um direito subjetivo público, e não uma benesse conferida por este ao particular.

110. O quadro abaixo sumariza as condições e restrições que derivam dos trechos normativos colacionados supra:

ATO NORMATIVO		CONTEÚDO QUE LIMITA A IMUNIDADE RELIGIOSA
1.	Art. 178, *caput* e parágrafo único, do Dec. n. 9.580/2018 (RIR 2018)	Afasta a imunidade dos rendimentos repassados pelas entidades (incluídas as religiosas), imputando-lhes responsabilidade pelo recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF") - o que gera implicações, notadamente, sobre os valores repassados a título de prebendas e como doações para entidades congêneres no Brasil ou no exterior, independente da finalidade. Modificou o texto normativo anterior, do Regulamento de 1999 (RIR/99 - artigo 690, inciso III), que esclarecia que não incidiria o IRRF sobre remessas de valores, a título de doação, quando recebidas por pessoas igualmente imunes no exterior.
2.	Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n. 4, de 11.01.2013	Veicula interpretação restritiva do texto constitucional, ao suscitar ser a imunidade aplicável, exclusivamente, a patrimônio, renda ou serviços vinculados, bem como ser incabível sua extensão às contribuições sociais, em geral, incluída a CSLL (que tem o mesmo fato gerador do IRPF imune).
3.	Solução de Divergência COSIT n. 39, de 30.12.2013	Veda a extensão da imunidade do IRPJ à CSLL.
4.	Solução de Divergência COSIT n. 16 de 24.10.2014	Restringe o sujeito passivo da imunidade, ao veicular entendimento de que não alcança as entidades congêneres no exterior.

		Trata-se de norma verdadeiramente restritiva, pois reformula a Solução de Consulta SRRF 09/DISIT nº 22/2013, realizando expressa limitação à definição de sujeito imune constante do normativo anterior.
5.	Solução de Consulta DISIT/SRRF 06 n. 6009, de 15.02.2016	Condiciona a imunidade das entidades religiosas que prestam atividade de assistência social, sem finalidade lucrativa, ao atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 12.101/2009 – acerca da qual esse E. STF já definiu a impossibilidade, enquanto lei ordinária, de estabelecer condicionantes para o usufruto da imunidade tributária (vide ADIs n. 2.028, n. 2.036, n. 2.228 e n. 2.621 e Tema RG n. 32).
6.	Solução de Consulta COSIT n. 254, de 26.05.2017	Enquadra as entidades religiosas imunes como responsáveis tributárias, incumbindo-lhes do pagamento de Imposto sobre a Renda, mediante retenção na fonte, sobre os valores repassados aos religiosos a título de prebendas.
7.	Solução de Consulta COSIT n. 140, de 19. 09.2018	Condiciona a imunidade do Imposto Sobre Produtos Industrializados ("IPI") e do Imposto Sobre a Importação ("II"), na importação de equipamentos de filmagem promovida por entidade religiosa para gravação de seus cultos, cursos, reuniões e palestras, a análises que extrapolam a finalidade, mas também se voltam à qualidade e quantidade dos bens, dentre outras características.
8.	Solução de Consulta COSIT n. 261, de 19.12.2018	Condiciona a imunidade de impostos (II e IPI) a impedimento de revenda do bem adquirido com desoneração, ignorando que a entidade pode continuar não exercendo atividade econômica e que eventual revenda pode ter seus recursos destinados ao próprio mister religioso – e até mesmo para a compra de equipamentos mais modernos.

9.	Solução de Consulta Interna COSIT n. 6, de 05.08.2019	Atribui às entidades religiosas verdadeira obrigação tributária acessória como condicionante do usufruto da imunidade tributária – consistente na obrigação de **escrituração** e no ônus probatório quanto à **natureza** e **quantidade** do trabalho executado pelos membros religiosos, hipótese em que, caso não comprovado pelo estatuto social ou outro documento, os valores atribuídos serão considerados remuneração para efeito de incidência da CPP.
10.	Solução de Consulta COSIT n. 104, de 25.03.2019	Exige que as entidades religiosas retenham e recolham IRRF sobre valores remetidos (a título de doação) a pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, independentemente de sua natureza (ou seja, ainda que igualmente imunes/ voltadas à finalidade religiosa).
11.	Parecer SEI n. 3620/2020/ME	Condiciona a isenção da CPP, sobre os valores pagos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, não só à inexistência de diferenciação dos valores em razão da natureza e/ou da quantidade do trabalho realizado (conforme previsão legal), mas atribui às entidades o ônus probatório da demonstração dos critérios que justifiquem eventuais diferenciações.
12.	Ato Declaratório Executivo RFB n. 01, de 15.01.2024	Suspendeu a execução do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 01, de 29 de julho de 2022, que definia expressamente que a existência de diferenciações quanto ao montante de valores despendidos com os ministros e membros religiosos não faz com que sejam caracterizados como remuneração, para efeitos de incidência de CPP.

111. Não se trata, portanto, da existência de uma norma isolada, cuja incompatibilidade com o texto constitucional se busca ver declarada, mas de

verdadeiro conjunto normativo que vem orientando a conduta inconstitucional da qual deriva a sistemática autuação fiscal de entidades religiosas, em clara afronta aos preceitos fundamentais supramencionados.

112. O que se observa, no âmbito dos órgãos fiscalizatórios fazendários, é uma prática institucionalizada e formalmente fundamentada na ampla gama de normativos exemplificativamente atacados nesta ADPF – ação esta que tem por objeto primeiro a declaração de que a exigência de documentação não-prevista em lei complementar como condicionante ao usufruto da imunidade de entidades religiosas, enquanto prova do atendimento à sua finalidade, viola os preceitos fundamentais da liberdade e da imunidade tributária das referidas entidades.

113. Adicionalmente, da análise do bloco normativo, depreende-se que as situações concretas se estendem a outras formas de interpretação restritiva da regra de não-incidência tributária, ocupando-se o Fisco de criar subregras e análises não previstas no próprio texto constitucional ou na legislação complementar com o fito de estreitar o alcance da imunidade, ainda que não se trate de exigências documentais *per se*. Tais previsões, portanto, também compõem o objeto desta ADPF e devem ser afastadas do ordenamento jurídicos pelas mesmíssimas razões de direito.

114. Afinal, ambas as formas restritivas se mostram inconstitucionais. Ao consolidarem verdadeiro conteúdo normativo, os atos expedidos por autoridades administrativas – e que se enquadram como normas complementares à legislação tributária (art. 100, I[33], c/c art. 96[34], ambos do CTN) –, impõem verdadeiras condicionantes à imunidade das entidades religiosas por via transversa, porquanto sequer se revestem de caráter legal (ou seja, não passaram pelo crivo do Poder Legislativo, quanto menos pelo crivo qualificado da legislação complementar apta a regulamentar as imunidades).

115. Ainda que parte das documentações exigidas no bloco normativo se justifique, pretensamente, por questões contábeis, por exemplo, e ainda que se reconheça a validade de sua exigência, tal circunstância não pode ser confundida com a validade de utilizá-las como condicionante ao usufruto da imunidade. É dizer: eventuais descumprimentos a normativos acessórios poderiam até gerar penalidades, mas não simplesmente afastar a imunidade e justificar a incidência tributária.

[33] Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; [...]

[34] Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

116. A imunidade, afinal, não é um direito meramente disponível, ou uma espécie de benesse facultativa, a permitir que o Poder Público possa prever sua supressão como verdadeira penalidade pelo descumprimento de determinações legais ou infralegais.

117. Repise-se, nesse ponto, que a inconstitucionalidade do bloco supracitado também não significa reverter a imunidade de uma inafastabilidade absoluta, mas sim de reconhecer a impossibilidade de atos (especialmente atos infralegais) extrapolarem sua competência e criarem limites objetivos às imunidades, à revelia da necessária edição lei complementar (art. 146, III, da CF/88) e da regra constitucional de que sua restrição só decorre da ausência de relação de finalidade (que deve ser analisada caso a caso pelo julgador, não a partir de conjunto de subregras administrativas).

118. Deve-se registrar, ainda, que, embora a presente ADPF vise a combater, especificamente, os atos normativos em nível federal, que regulamentam comprovações atinentes aos tributos de competência da União, a mesma violação aos preceitos fundamentais da liberdade e imunidade religiosas podem ser perpetradas, também, no âmbito dos demais entes federativos, no que se refere aos tributos de sua própria competência.

119. O recorte em questão deriva, tão somente, da necessidade de se delimitar de forma precisa o objeto da ação, mas levando-se em consideração que as normas indicadas nesta não esgotam a temática – inclusive considerando-se a possibilidade de novos requisitos virem a ser criados, no contexto da finalidade preventiva que também caracteriza o presente pleito.

120. Portanto, a regra da imunidade conferida pelo Poder Constituinte - que formalizou direitos fundamentais às entidades religiosas em face do próprio Estado - deve ser interpretada teleologicamente no sentido de garantir a máxima efetividade à proteção de bens jurídicos que estabelece, notadamente porque a imunidade não se confunde com vantagem ou favor que possa ser delimitado por interpretações, restrições ou condições vinculativamente impostas em âmbito administrativo.

VI.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR COMO CONDIÇÃO PARA O USUFRUTO DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS.

121. Como discorrido na seção II.1 supra, o constituinte originário conferiu às entidades religiosas a mais ampla proteção em face do poder de tributar do Estado,

ao inscrever no texto constitucional a norma de não-incidência tributária sobre tais entidades, alçando-a à condição de imunidade e, consequentemente, de cláusula pétrea.

122. Por tal inserção, a imunidade se diferencia das benesses fiscais que se relacionam com a exclusão de uma determinada hipótese de incidência-tributária, mas, como destacado por José Souto Maior Borges "*a imunidade, diversamente do que ocorre com a isenção, não se caracteriza como regra excepcional frente ao princípio da generalidade do tributo*" [35].

123. Referida distinção também já foi abordada na seção II.2 supra, mas é retomada nesta com vistas a se elucidar uma característica fundamental da norma imunizante: a de sua amplitude. Afinal, por se tratar de uma exceção, a imunidade não deve ser compreendida nos limites da estrita legalidade, mas pela mais ampla leitura sistemática e teleológica do texto constitucional, com vistas a conferir a máxima proteção aos valores constitucionais dos quais decorrem as respectivas limitações ao poder tributário estatal (*in casu*, os valores relacionados à liberdade religiosa).

124. É nesse sentido que asseverou o eminente Ministro Dias Toffoli, em julgamento relativo ao alcance da imunidade das entidades de assistência social, que "*a imunidade é uma garantia constitucional outorgada pela Carta Política ao jurisdicionado. É um direito fundamental que deve, com tal predicação, ser interpretado extensivamente*"[36].

125. Tal precedente se coaduna com o entendimento histórico desse E. STF, segundo o qual a imunidade das entidades religiosas deve ser reconhecida, inclusive, na perspectiva da alínea *c* do inciso VI, do art. 150, da CF/88, tendo em vista que embora tais instituições e templos estejam enquadradas na alínea *b*, também detêm finalidades assistenciais não lucrativas, desempenhando o papel de efetiva instituição de assistência social[37].

---

[35] Borges, José Souto Maior. *Isenções Tributárias*. 2ª ed, São Paulo: Sugestões Literárias, 1980, pp 184-185.

[36] STF, Primeira Turma, RE 385091/DF, DJe de 14.08.2013.

[37] VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

126. O voto do eminente ministro Gilmar Mendes, no âmbito do RE 325.822/SP[38], elucida referida compreensão:

> Pois bem. Ao fazer uma leitura compreensiva do texto constitucional, na linha preconizada pelo Moreira Alves, entendo que, de fato, o dispositivo do art. 150, VI, "b", há de ser lido com o vetor interpretativo do § 4º deste mesmo artigo da Constituição. Vê-se, pois, que a letra "b" se refere apenas à imunidade dos "*templos de qualquer culto*"; a letra "c", ao "*patrimônio, renda ou serviço*". Portanto, o disposto no § 4º alcança o patrimônio, a renda ou serviços dos templos de qualquer culto, em razão da equiparação entre as letras "b" e "c".

127. Ainda, foi definida em sede de Repercussão Geral, no já mencionado Tema n. 336 (RE 630.790/SP), a tese de que ***"as entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição"***.

128. Em sentido similar, o eminente Ministro Eros Grau, interpretando o alcance da imunidade dos templos religiosos, defendeu que *"a imunidade aos tributos, de que gozam os templos de qualquer culto, é projetada a partir da (i) proteção aos locais de culto e a suas liturgias e da (ii)* ***salvaguarda contra qualquer embaraço ao seu funcionamento****"*[39] , de sorte a placitar a compreensão ampliativa da imunidade em referência.

129. Nesse contexto, diante da amplitude das normas imunizantes, há de se constatar, por outro lado, a necessidade de interpretação restritiva dos normativos, consultas, ou pareceres vinculantes que as condicionam em qualquer medida. Não por outro motivo, esse E. Supremo Tribunal Federal tem rechaçado qualquer possibilidade de flexibilização de forma para a criação de condicionantes para o usufruto de imunidades.

130. Os casos emblemáticos a respeito do tema fazem referência aos regramentos relativos à imunidade das entidades beneficentes de assistência social – potencialmente diante da própria dificuldade em se definir quais entidades se caracterizam como pertencentes a tal categoria, o que é mais evidente no contexto das entidades religiosas.

131. Aliás, ao passo que o Código Tributário Nacional, enquanto lei complementar competente à regulamentação, quedou-se silente na definição de

[38] STF, Tribunal Pleno, RE 325822, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ de 14.05.2004.
[39] STF, Tribunal Pleno, RE 578562, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.09.2008.

requisitos para que os templos de qualquer culto se enquadrem na imunidade –, a mesma legislação complementar estipulou requisitos objetivos para o usufruto da imunidade "*dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos*" (art. 9º, inciso IV, alínea *c*, do CTN).

132. Assim, por meio de seu art. 14, o referido código instituiu, objetivamente, os requisitos de: *i)* não distribuição de lucros; *ii)* aplicação de recursos integralmente na manutenção de seus objetivos e em território nacional; e *iii)* manutenção de escrituração contábil formal, como condições para o usufruto da imunidade dos partidos políticos, entidades sindicais e instituições educacionais e assistenciais, autorizando fiscalização nesse sentido (art. 14, § 1º, CTN). Ainda, repisou a regra constitucional de que a imunidade se volta às atividades jurídicas diretamente relacionadas com os objetivos institucionais das entidades, previstos em seus atos constitutivos (art. 14, § 2º, CTN) – isto é, ratificando o requisito da persecução da atividade-fim, que é o único aplicável às entidades religiosas, por força do art. 150, § 4º, da CF/88.

133. Não bastasse a ampla positivação de exigências para o usufruto das imunidades de referidas entidades na lei complementar, regramentos legais diversos passaram a versar sobre verificações adicionais, a exemplo da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei n. 8.212/1991). Acerca das exigências veiculadas pela referida lei ordinária, esse E. Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, pela "***Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.***" (Tema n. 32, RE-RG 566.622), à luz da norma imunizante em questão e da regra de competência formal do artigo 146, II, da CF/88.

134. No mesmo sentido se deu o entendimento desse E. Tribunal no julgamento das ADIs n. 2.028, n. 2.036, n. 2.228 e n. 2.621, julgadas conjuntamente e convertidas em ADPF, e ocorrido em conjunto com o Tema n. 32, tendo sido proclamada, com clareza, a inconstitucionalidade da fixação de contrapartidas para usufruto das imunidades, no geral, via legislação diversa da lei complementar. Compreendeu-se, nessa linha, que a lei ordinária é até passível de versar sobre imunidades, mas tão somente no que se refere a seus aspectos procedimentais – *i.e.* aspectos relacionados à certificação e fiscalização, desde que limitados aos parâmetros condicionantes pré-estabelecidos na legislação complementar ou na própria CF/88.

135. Foi nessa mesma perspectiva que, mais recentemente, no julgamento da ADI 4.480, de relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, esse E. STF também declarou a inconstitucionalidade formal da exigência de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS como requisito para usufruto da imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88, indevidamente instituída por lei ordinária.

136. Esse racional, igualmente aplicável à situação das imunidades das entidades religiosas, conduz à compreensão de que a edição de lei ordinária para tratar sobre referidas imunidades estaria restrita à própria condicionante constitucional – isto é, poderia veicular, tão somente, procedimentos a serem adotados para eventualmente certificar o cumprimento da finalidade religiosa das entidades (em uma perspectiva de facilitar o usufruto da imunidade, e não de o restringir indevidamente), bem como os procedimentos de verificação a serem adotados pelo fisco caso vislumbrado algum indício de desvio (bem como a delimitação do que seria compreendido como um indício de desvio).

137. De modo algum, portanto, poderia o bloco normativo infralegal impor exigências relativas a documentações específicas como verdadeiras contrapartidas ao seu reconhecimento enquanto entidade imune, imiscuindo-se nas opções *interna corporis* e nas próprias escolhas de gestão das entidades religiosas, sob a justificativa de pretensamente aferir o atendimento a suas finalidades por via transversa.

VI.2. DO *IN DUBIO PRO IMUNITATE*. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE.

138. A exigência de documentos e/ou outras condições não previstas em lei como uma condição para o usufruto do direito à imunidade tributária pelas entidades religiosas, além de inconstitucional pela perspectiva da indevida imposição de condicionantes, também viola o preceito fundamental da liberdade e da imunidade das entidades religiosas por subverter a lógica da imunidade vista como garantia constitucional.

139. A amplitude pela qual deve ser compreendida a norma imunizante, conforme abordado na seção II.2 supra, não permite que seja equiparada a mera benesse fiscal, que deve pressupor um enquadramento prévio, a ser comprovado pelo preenchimento de rol de requisitos específicos. Diversamente, a imunidade é inerente ao próprio sujeito perante o qual o poder de tributar é limitado, enquanto regra a evitar a própria incidência tributária.

140. Em outras palavras, a imunidade suprime a própria hipótese de incidência tributária, de modo que não se estar a tratar, meramente, de tributos não-devidos, de fatos geradores excepcionalizados ou de alíquotas zeradas, mas de tributação efetivamente inexistente.

141. Referida dimensão, que tem a feição de um direito constitucional à abstenção de um comportamento estatal, é de extrema relevância para que se compreenda que o reconhecimento da imunidade não é uma faculdade estatal, a ser conferida às entidades que atenderem às exigências do fisco, mas uma verdadeira premissa em face dos sujeitos constitucionalmente contemplados.

142. A imunidade, portanto, é uma decorrência natural da própria caracterização das entidades religiosas como tais, não sendo necessário qualquer ato concessivo, vez que autoaplicável. Diversamente, o que se faz possível é seu afastamento, na hipótese constitucional do art. 150, § 4º - isto é, quando verificada atividade não relacionada às finalidades religiosas (por exemplo, quando do exercício de atividade econômica).

143. A questão essencial acerca da imunidade das entidades religiosas, portanto, é apenas uma: a atividade em questão se relaciona à sua finalidade? Se positiva a resposta, não cabem condicionantes. Ou seja, se a entidade religiosa repassa valores para subsistência de seus ministros, financia cursos para os religiosos e viagens em missão, investe em eventos de cunho religioso, repassa recursos para entidades religiosas congêneres e promove gravações e literatura com viés proselitista, há evidente vínculo finalístico.

144. Nesses casos, portanto, a imunidade não pode ser condicionada a qualquer regramento adicional e/ou comprovação acerca das escolhas realizadas pela entidade: por exemplo, acerca do motivo pelo qual se investiu em curso com mensalidade considerada elevada para formação dos religiosos, porque cada religioso recebe determinada quantia para subsistência, porque um determinado evento recebeu um investimento em valor não recebido por outro. Todas essas escolhas fazem parte da liberdade de autogestão das entidades, uma vez que se submetem a regime de direito privado, em que é lícito fazer tudo o que não esteja proibido por lei.

145. A realização de fiscalizações, portanto, só se justifica quando observada alguma atividade que denote, efetivamente, um indício de desvio de finalidade – ou mesmo do desenvolvimento de atividade específica voltada à finalidade diversa da

religiosa. É o caso, por exemplo, de igrejas que abrigam parques recreativos ou restaurantes cujas receitas não são contabilizadas como receitas da entidade religiosa – e não são destinadas para suas finalidades. Ou de uma editora que, embora se relacione com uma doutrina religiosa, contemple faceta empresarial, aferindo receita comercial pela impressão de materiais não-religiosos diversos, com distribuição de lucros a seus sócios.

146. No limite, podem os órgãos fiscalizatórios, evidentemente, investigar atividades cujos indícios estejam representados por desproporcionais movimentações financeiras, a fim de aferir eventual desvio finalístico, mas não se pode, em qualquer hipótese, exigir a produção de provas documentais que validem as escolhas de gestão das entidades religiosas (como, por exemplo, exigir justificativas acerca do valor e da quantidade de equipamentos de vídeo adquiridos para transmissão televisionada de suas atividades).

147. Especialmente, não se pode admitir que a ausência de explanação acerca de escolhas de gestão absolutamente legítimas seja tomada como verdadeira presunção de desvio de finalidade. Não cabe ao poder público, afinal, estabelecer que determinadas escolhas de gestão das entidades religiosas devem ser previstas em instrumentos formais ou registradas em estatuto. Tudo o que se pode exigir é o cumprimento a seus deveres de transparência pela perspectiva contábil, tal qual se exige de toda e qualquer pessoa jurídica.

148. Nesse contexto, a violação aos preceitos fundamentais não se encontra na intenção de perquirir o fato econômico que dá ensejo à imunidade: se a renda, o patrimônio ou os serviços prestados pelos templos religiosos; ou mesmo em aferir a finalidade das atividades exercidas pelas diversas entidades. O que se verifica, por meio do bloco normativo impugnado, diversamente, é uma verdadeira postura investigativa acerca das próprias escolhas de gestão das entidades – diga-se, livres.

149. Com isso, estabelece-se verdadeira e sistemática inversão do ônus probatório do Poder Público para afastar a limitação que lhe é imposta pela Constituição: ao invés de ter que apontar indícios e comprovar circunstâncias pelas quais a limitação ao poder de tributar, em determinados casos, não se aplicaria, o fisco passa a exigir das entidades religiosas verdadeiras provas negativas da ausência de desvio de finalidade, considerando qualquer incapacidade de justificar formalmente suas escolhas de gestão como presunção de desvio.

150. É evidente a inversão de premissa: enquanto a adotada pelo constituinte foi a premissa de que o poder de tributar é limitado, a premissa que vem sendo indevidamente considerada pelos órgãos fiscais é a de que as entidades religiosas devem convencer-lhes de suas escolhas a fim de afastar a suposta regra da tributação. Ignora-se, portanto, que a imunidade no contexto subjetivo é regra, sendo a tributação, nos casos específicos de comprovada divergência finalística, a exceção - sendo dever do fisco, enquanto destinatário primeiro da norma restritiva, comprovar que a renda, o serviço ou o patrimônio da entidade não são destinados às finalidades religiosas.

151. Desse modo, não só o ônus de desconstituição da regra da limitação ao poder de tributar compete ao fisco, como eventual ausência de atendimento à exigência documental por parte da entidade religiosa não pode ser tomada como verdadeira presunção de desvio finalístico, devendo-se considerar o ***in dubio pro imunitate*** – enquanto derivação do princípio do *in dubio pro reo*, pelo qual, em casos de dúvida entre a aplicação ou não da imunidade, deve prevalecer o entendimento pela regra geral, ou seja, pela preservação do sujeito imune em face do possível arbítrio estatal de extrapolar os limites constitucionais a sua própria competência.

VIII. DA EXTENSÃO DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS. TRIBUTOS E CIRCUNSCRIÇÕES ABARCADAS.

152. As explanações constantes das seções supra conduzem à inevitável compreensão de que o bloco normativo impugnado, ao prever, por via transversa (notadamente infralegal), verdadeiras condicionantes ao exercício da imunidade tributária, sem atentar para a reserva de lei complementar, viola a própria imunidade, bem como o preceito fundamental da liberdade religiosa.

153. O reconhecimento de tal violação, como se vê, é de extrema relevância para expurgar o comportamento sistêmico do órgão fiscal em autuar, indevidamente, as entidades imunes, bem como do próprio Poder Judiciário de chancelar tais autuações, porquanto justificadas por instrumentos normativos e outros atos do poder público (como consultas e atos interpretativos) até então dotados de presunção de validade.

154. Algumas situações muito específicas, contudo, revelam a necessidade de esse E. Tribunal ultrapassar a mera declaração genérica para que, ainda que como *obter dictum*, enderece as hipóteses que fogem à obviedade da imunidade, mas que merecem igual proteção. Destacam-se, nesse sentido, duas situações peculiares: a das

contribuições imunes e a dos tributos incidentes sobre remessas destinadas a entidades religiosas no exterior.

VII.1. DO ALCANCE DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS: CONEXÃO COM O TEMA DEBATIDO NO ÂMBITO DA ADC N. 93

155. No que se refere à extensão da imunidade tributária conferida às entidades religiosas, observa-se que não está pacificado o entendimento do órgão fiscal acerca da interpretação da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea *b*, da CF/88, especialmente, quanto à não incidência da Contribuição Social sobre Lucro Líquido ("CSLL") sobre suas receitas e da Contribuição Previdenciária Patronal ("CPP") sobre os valores pagos aos indivíduos que nela atuam a título de prebendas ou para financiamento de sua formação religiosa.

156. Diante desse contexto, diversas autuações discricionárias foram aplicadas às entidades religiosas. Assim, os partidos Podemos e Solidariedade ajuizaram, perante o Supremo Tribunal Federal ("STF"), a Ação Declaratória de Constitucionalidade ("ADC") n. 93, que tem por objeto dispositivos legais (art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.689/1988 e o art. 22, §§ 13, 14 e 16, da Lei n. 8.212/1991) que especificam a impossibilidade de as entidades religiosas figurarem como contribuintes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), bem como a não-incidência de CPP sobre os valores pagos a seus ministros, padres, pastores e demais líderes a título de prebendas ou para financiamento de sua formação religiosa.

157. Desse modo, dentre os três objetos da referida ADC, está a questão da exata não-incidência tributária, que também é discutida no presente caso, por se relacionar diretamente com a efetivação dos princípios constitucionais da liberdade religiosa e da proteção ao exercício das diversas práticas e crenças (art. 5º, VI e VIII), bem como com as imunidades das entidades religiosas e beneficentes (art. 150, inciso VI, alínea *b*, §4º e art. 195, inciso I e §7º). Essa questão atrai a competência do E. STF para analisar a temática em abstrato, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.

158. Nesse sentido, a referida ADC n. 93 trata, especificamente, da conduta fazendária - arbitrária e reiterada - de limitar o usufruto da imunidade religiosa, inclusive, pela inversão da presunção da não-incidência tributária, ora tomando a premissa da imunidade ora como exceção, ora impondo espécies de condições resolutivas e até mesmo a inversão de ônus probatório. Quanto a esse último aspecto, o fisco passa a condicionar o usufruto da imunidade à produção de prova negativa

pela entidade, consistente na comprovação da ausência de desvio finalístico da atividade religiosa. Assim, desvirtua por completo a regra constitucional da imunidade para tais entidades.

159. Depreende-se, portanto, que o debate jurídico suscitado na ADC n. 93, embora trate de objeto distinto da presente ação, é tangencial ao presente debate, com o qual se relaciona, na medida em que busca esclarecer a aplicação da extensão da imunidade tributária às contribuições nos casos que envolvem as entidades religiosas, especialmente diante das restrições indevidas feitas pelos órgãos fazendários.

VII.2. DA CIRCUNSCRIÇÃO DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES RELIGIOSAS E DAS REMESSAS ÀS ENTIDADES CONGÊNERES NO EXTERIOR.

160. Como visto na seção V supra, a especial proteção à liberdade religiosa constante da CF encontra-se amparada em arsenal de normas estrangeiras que igualmente vinculam o direito brasileiro.

161. Em análise doutrinária acerca do tema, anota o eminente Ministro Ricardo Lewandowski[40] que o Tratado de Paz de Westphalia, de 1648, é o documento mais antigo que prevê as diferentes declarações e pactos de proteção a direitos humanos que vigoram atualmente no direito internacional, e que a partir desse tratado se tornou regra incluir em tratados de paz celebrados entre beligerantes credos antagônicos e cláusulas que garantem a liberdade de culto das minorias religiosas.

162. Séculos depois, em 1945, a Conferência de São Francisco, pela qual foi criada a Organização das Nações Unidas, alçou a liberdade de religião ao posto de direito humano individual e universal, baseado na ideia de proibição à discriminação[41], e, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos previu expressamente os direitos à religião[42].

---

[40] LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. *Proteção dos direitos humanos na ordem interna e internacional.* Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.76.

[41] LERNER, Natan. *The nature and minimum standards of freedom of religion or belief.* Brigham Young University Law Review, n. 3, ABI/INFORM Global, 2000, p. 909.

[42] Artigo XVIII: *"Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar a religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular"*.

163. Já em 1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos[43] também previu diversas garantias relativas à liberdade de religião e, em 1981, a Declaração da Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções[44], consagrou a liberdade de religião como valor constitucionalmente protegido e promovido pelos Estados.

164. Evidencia-se, nesse contexto, que o compromisso brasileiro para com a proteção da liberdade religiosa não se circunscreve a seu território, mas deve observar o dever transnacional de proteção e promoção das entidades religiosas e do exercício externo das diferentes crenças, inclusive no que diz respeito ao proselitismo religioso na extensão das práticas originalmente difundidas em âmbito nacional para o contexto internacional.

165. Nesse sentido, a eminente Ministra Cármen Lúcia[45], em texto científico, aponta que "*a soberania estatal não se sobrepõe ao direito que resguarda o homem em sua condição universal*", de modo que não pode o Estado brasileiro limitar-se a promover as garantias fundamentais que assegura em uma perspectiva de limitação territorial.

166. Tal circunstância conduz à compreensão de que os preceitos fundamentais da liberdade religiosa e da imunidade das entidades religiosas têm aplicabilidade na perspectiva jurídica interna e externa. Em outras palavras, não pode o Estado pretender esquivar-se da regra constitucional de limitação a seu poder de tributar sob a justificativa de que se estaria a tributar pessoa jurídica situada no estrangeiro, quando esta também se identifica como entidade religiosa.

167. Nesse cenário, a mesma regra geral relativa à imunidade das entidades religiosas nacionais deve-se ser considerada na perspectiva internacional: seja pelo exercício direto de atividades no exterior, pela entidade religiosa nacional; seja pelo

[43] Artigo 18: *"1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino. 2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha."*

[44] Artigo 1º: *"1. Toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção da sua escolha, e a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua convicção, individualmente ou conjuntamente com outros, tanto em público como em privado, pelo culto, cumprimento dos ritos, as práticas e o ensino. 2. Ninguém será objeto de pressões que atentem à sua liberdade de ter uma religião ou uma convicção da sua escolha. 3. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objeto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias à proteção da segurança, da ordem e da saúde públicas ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem."*

[45] Constituição, soberania e Mercosul. Revista de Direito Administrativo, n. 213, jul./set., 1998, p. 57. Disponível em: https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/9

exercício indireto, por intermédio da remessa de recursos a entidades congêneres localizadas em outros países.

168. Em alguns casos, tais remessas são até mesmo regulamentadas – embora não caiba ao fisco exigir tais regulamentações, notadamente de denominações religiosas menores e menos estruturadas, como condicionantes para o reconhecimento da imunidade. Cita-se como exemplo, contudo, o caso das igrejas católicas que realizam contribuições anuais às sedes gerais dos institutos religiosos e à Santa Sé, por intermédio das dioceses.

169. Foi nesse sentido, que, em 2008, o Estado brasileiro firmou tratado internacional com a Santa Sé (Concordata), por intermédio da Comissão de Relações Exteriores, que reconhece que as pessoas jurídicas eclesiásticas desenvolvem atividades religiosas, assistenciais e sociais, além de gozarem de todos os direitos, imunidades, isenções e benefícios previstos no ordenamento jurídico brasileiro (art. 5º).

170. Referido acordo também estabelece expressamente, em seu art. 15, que "*às pessoas jurídicas eclesiásticas, assim como ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais, é reconhecida a garantia de imunidade tributária referente aos impostos, em conformidade com a Constituição Brasileira*", dirimindo, portanto, qualquer dúvida interpretativa que se poderia ter com relação à amplitude territorial da norma imunizante – que, evidentemente, deve ser garantida de igual modo a todas as denominações religiosas.

171. Deve-se observar, ainda, no que se refere a minorias religiosas e/ou denominações de menor envergadura, que a existência de representações internacionais, para além da perspectiva do proselitismo, também representa verdadeira representação de elemento cultural formador do patrimonial imaterial brasileiro, acolhendo cidadãos nacionais imigrantes (e até mesmo refugiados) nos mais diversos territórios, ainda que muitas vezes não seja possível seu autossustento – dependendo, portanto, de remessas financeiras do Brasil.

172. Desse modo, assegurar o funcionamento das igrejas congêneres é fundamental para garantir o pleno exercício da atividade religiosa em sua dimensão externa, que não se circunscreve à noção territorial do Estado brasileiro, bem como a título da fiel atenção do Estado aos preceitos instituídos como fundamentais em seu texto constitucional, e com os quais igualmente se comprometeu na perspectiva internacional.

IX. DO PEDIDO CAUTELAR. *PERICULUM IN MORA* EVIDENTE. SUSPENSÃO NACIONAL NECESSÁRIA.

173. Para a concessão de liminar em arguição de descumprimento preceito fundamental, assim como nas medidas cautelares em geral, impõe-se a verificação dos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

174. Nesse sentido, no caso concreto, a concessão da medida liminar, fundamentada no art. 300 do CPC[46] e no art. 5º da Lei n. 9.882/1999[47], justifica-se pela existência inequívoca do *periculum in mora*, primeiramente em uma perspectiva de segurança jurídica no contexto do sistema judicial, dada não só a possibilidade, como a efetiva obrigatoriedade de o órgão fiscal exigir documentos não previstos em lei complementar como requisitos para validação da imunidade tributária das entidades religiosas, em observância ao que prescreve, de modo vinculante, o bloco normativo impugnado nesta ação.

175. Essa circunstância eleva os riscos de disseminação da controvérsia, além de ocasionar verdadeira situação de risco às entidades que estão sendo autuadas, tanto na perspectiva nacional quanto na internacional, ocasionando frontal violação não só aos preceitos fundamentais inscritos na Constituição, mas aos próprios compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

176. Quanto ao requisito do *fumus boni iuris*, sua caracterização resta evidente nos argumentos de mérito dispostos acima, bem como no fato de os dispositivos que constituem o objeto desta arguição de descumprimento preceito fundamental servirem à preservação de preceitos fundamentais dos mais relevantes, como os dispostos no art. 5º, inciso II (princípio da legalidade e da liberdade), no art. 5º, inciso VI (liberdade religiosa e o exercício das diversas crenças), no art. 5º, inciso VIII (vedação a qualquer discriminação baseada em convicções religiosas), e no art. 150, inciso VI, alínea *b* (imunidade das entidades religiosas), todos dispostos na Constituição Federal de 1988.

[46] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[47] Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de perda de sua eficácia.

177. A manutenção da controvérsia gera indevidas e recorrentes autuações das entidades religiosas, capazes de prejudicar, inclusive, a manutenção dos religiosos e de seus trabalhos assistenciais, bem como o próprio funcionamento, especialmente de igrejas de menor porte e que contam com menos fiéis e recursos financeiros – de modo que as violações em questão tendem a ser mais gravosas para as minorias religiosas, que mais demandam a proteção estatal para sua livre atuação.

178. De modo diverso, inexiste *periculum in mora* reverso, de modo que, acaso venha a ser negado, ao final, o presente pleito – o que se considera apenas para fins argumentativos –, a Fazenda Nacional ainda poderá inscrever e perseguir os referidos créditos normalmente, sendo o único impacto o do adiamento de tais cobranças (mas não a violação de qualquer direito fundamental, como ocorrerá no caso de a cautelar não ser concedida).

179. Assim, constatados os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, requer-se a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão da aplicabilidade do bloco normativo impugnado, bem como a produção de efeitos das decisões administrativas e/ou judiciais que tenham se baseado em suas previsões e/ou, de forma expressa ou implícita, tenham exigido comprovações, por meio de documentos não previstos em lei complementar, como condição para o usufruto da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea *b*, da Constituição.

X. DOS PEDIDOS

180. Diante do exposto, requer-se:

a. seja recebida e regularmente processada esta **arguição de descumprimento de preceito fundamental**, com a imediata concessão de medida cautelar, *inaudita altera parte*, determinando a suspensão da aplicabilidade do bloco normativo impugnado, bem como a produção de efeitos das decisões administrativas e/ou judiciais que se baseiem em suas previsões e/ou, de forma expressa ou implícita, **tenham exigido comprovações, por meio de documentos não previstos em lei complementar, e ou imposto outras condições para o usufruto da imunidade** prevista no art. 150, inciso VI, alínea *b*, da Constituição;

b. após a concessão da medida cautelar, seja intimado o Presidente do Congresso Nacional, com endereço na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70160-900, e aberta vista ao Advogado-Geral da União e

ao Procurador Geral da República, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 e art. 170 do RISTF;

c. no mérito, pleiteia-se que seja julgada procedente a presente ação, para que seja reconhecida a **violação aos preceitos fundamentais** dispostos no art. 5º, inciso II (princípio da legalidade e da liberdade), no art. 5º, inciso VI (liberdade religiosa e o exercício das diversas crenças), no art. 5º, inciso VIII (vedação a qualquer discriminação baseada em convicções religiosas), e no art. 150, inciso VI, alínea *b* (imunidade das entidades religiosas), todos dispostos na Constituição Federal de 1988, perpetrada pelo bloco normativo impugnado e pela conduta sistemática de se exigir documentos não previstos na própria CF/88 ou em legislação complementar como verdadeiros condicionantes ao exercício da imunidade;

d. por derradeiro, e como consequência da procedência da ação, seja declara a inconstitucionalidade parcial dos atos infralegais que compõem o bloco normativo impugnado, quais sejam: ***i)*** Art. 178, *caput* e parágrafo único, do Decreto n. 9.580/2018 (RIR 2018); ***ii)*** Solução de Consulta DISIT/SRRF08 n. 4/2013; ***iii)*** Solução de Divergência COSIT n. 39/2013; ***iv)*** Solução de Divergência COSIT n. 16/2014; ***v)*** Solução de Consulta DISIT/SRRF 06 n. 6009/2016; ***vi)*** Solução de Consulta COSIT n. 254/2017; ***vii)*** Solução de Consulta COSIT n. 140/2018; ***viii)*** Solução de Consulta COSIT n. 261/2018; ***ix)*** Solução de Consulta Interna COSIT nº 6/2019; ***x)*** Solução de Consulta COSIT n. 104/2019; ***xi)*** Parecer SEI n. 3620/2020/ME; ***xii)*** Ato Declaratório Executivo RFB n. 01/2024; especificamente dos **trechos que implicam restrições inconstitucionais ao usufruto da imunidade tributária**, destacados no **capítulo VII** desta ADPF.

181. Os Requerentes juntam, em complementação a esta exordial, além da procuração e de seu ato constitutivo, cópia dos atos normativos que formam o bloco normativo que atenta contra os preceitos fundamentais da liberdade religiosa e da imunidade das entidades religiosas.

182. Por fim, requer-se que todas as futuras intimações e notificações de quaisquer naturezas sejam realizadas em nome da sociedade MUDROVITSCH ADVOGADOS, inscrita na OAB/DF sob o n. 2037/12, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, pede deferimento.
Brasília, 04 de abril de 2025.

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch
OAB/DF 26.966

Victor Santos Rufino
OAB/DF 57.089

ASSINADO DIGITALMENTE
LAIS KHALED PORTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO